ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Palácio 9 de Julho

PREGÃO ELETRÔNICO ALESP Nº 112/2026

BENS E SERVIÇOS COMUNS / REGISTRO DE PREÇOS

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

OBJETO: O objeto desta contratação, por meio de Sistema de Registro de Preços, consiste: **fornecimento e instalação de equipamentos de ar condicionado, conforme especificações descritas no Termo de Referência (Anexo I).**

QUADRO DE INFORMAÇÕES BÁSICAS

CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO - ALESP

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 60 (sessenta) dias

LOCAL DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Palácio “9 de Julho”

VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: R$ 580.922,62 (quinhentos e oitenta mil novecentos e vinte e dois reais e sessenta e dois centavos)

DATA DA SESSÃO:
Dia **24/08/2026** às **11h (horário de Brasília)**

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO **POR ITEM**

MODO DE DISPUTA: ABERTO

CERTAME COM COTA EXCLUSIVA ME/EPP/EQUIPARADAS: SIM.

ORIGEM DOS RECURSOS: conta 44905234 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Outros Equipamentos e Material Permanente – PTRES 01.01.05 – FUNCIONAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO

PRAZO DE PAGAMENTO: 30 (trinta) dias, contados da data de apresentação da nota fiscal/fatura e dos demais documentos elencados no Edital.

Baixe o APP Compras.gov.br
e apresente sua proposta!

EDITAL

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO - ALESP
PREGÃO ELETRÔNICO ALESP Nº 112/02026 - REGISTRO DE PREÇOS
(Processo ALESP Digital Nº 52/2026)

Torna-se público que a **ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO - ALESP**, sediada no **PALÁCIO 9 DE JULHO**, localizado na Avenida Pedro Alvares Cabral, 201, Ibirapuera, São Paulo – SP, CEP 04097-900, por intermédio de seu **SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO**, em decorrência da alínea "b" do item 1. do parágrafo único do artigo 19 da Resolução ALESP nº 925/2021, realizará licitação na modalidade **PREGÃO**, na forma **ELETRÔNICA**, para **REGISTRO DE PREÇOS**, do Tipo **MENOR PREÇO**, com **CERTAME COM ITENS EXCLUSIVOS E COTAS EXCLUSIVAS PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, nos termos da Lei federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, do Ato da Mesa nº 4/2024 e ainda, de acordo com as demais normas aplicáveis e condições estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação, caracterizado como **BENS E SERVIÇOS COMUNS**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, consiste: **fornecimento e instalação de equipamentos de ar condicionado, conforme especificações descritas no Termo de Referência (Anexo I).**

1.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

1.3. Não será facultado ao licitante oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital.

2. DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as que constam neste item e nos itens 9. e 10. do Edital e na minuta de Ata de Registro de Preços.

2.2. O Sistema de Registro de Preços - SRP é um conjunto de procedimentos formais com o objetivo de registrar preços para a prestação de serviços, execução de obras e a aquisição e locação de bens para contratações futuras:

a) quando, pelas características do bem ou serviço comum, houver necessidade de contratações freqüentes;

b) quando for mais conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação de serviços necessários à Administração para o desempenho de suas atribuições;

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: maio/2023
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Adaptação: Procuradoria da ALESP / Modelo 8-A / PR.E / S.R.P. / BSCom / Cota Excl ME-EPP / Revisão 6 / Novembro de 2025.

c) quando pela natureza do objeto não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração.

3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

3.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

3.1.1. Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas.

3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.4. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

3.4.1. Para **OS LOTES 1, 3, 4, 6, 8 e 10** a participação é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

3.4.1.1. A obtenção do benefício a que se refere o subitem anterior fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.4.1.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006 e do Decreto n.º 8.538, de 2015.

3.5. Não poderão disputar esta licitação:

3.5.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.5.2. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.5.3. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

3.5.4. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

3.5.5. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.5.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.5.7. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

3.5.8. agente público do órgão ou entidade licitante;

3.5.9. pessoas jurídicas reunidas em consórcio que não atenderem aos requisitos definidos no artigo 15 da Lei federal nº 14.133/2021;

3.5.10. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

3.5.11. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.

3.6. O impedimento de que trata o subitem 3.5.4. será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: maio/2023
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Adaptação: Procuradoria da ALESP / Modelo 8-A / PR.E / S.R.P. / BSCom / Cota Excl ME-EPP / Revisão 6 / Novembro de 2025.

3.7. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os subitens 3.5.2. e 3.5.3. poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

3.8. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

3.9. O disposto nos subitens 3.5.2. e 3.5.3. não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

3.10. A vedação de que trata o subitem 3.5.8. estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

4.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

4.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

4.3.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

4.3.2. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

4.3.3. não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

4.3.4. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: maio/2023
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Adaptação: Procuradoria da ALESP / Modelo 8-A / PR.E / S.R.P. / BSCom / Cota Excl ME-EPP / Revisão 6 / Novembro de 2025.

4.4. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

4.4.1. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

4.4.1.1. no(s) item(ns) / lote(s) exclusivo(s) para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;

4.4.1.2. no(s) item(ns) / lote(s) em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

4.4.2. A falsidade da declaração de que trata os subitens 4.3. ou 4.4.1. sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.5. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

4.6. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

4.7. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

4.8. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

4.8.1. a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e

4.8.2. os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.9. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: maio/2023
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Adaptação: Procuradoria da ALESP / Modelo 8-A / PR.E / S.R.P. / BSCom / Cota Excl ME-EPP / Revisão 6 / Novembro de 2025.

4.9.1. valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e

4.9.2. percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

4.10. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do subitem 4.9. possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

4.11. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

4.12. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

5.1.1. Valor total;

5.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.2.1. O licitante não poderá oferecer proposta em quantitativo inferior aos previstos para a contratação.

5.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

5.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

5.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: maio/2023
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Adaptação: Procuradoria da ALESP / Modelo 8-A / PR.E / S.R.P. / BSCom / Cota Excl ME-EPP / Revisão 6 / Novembro de 2025.

5.7. As microempresas e as empresa de pequeno porte somente poderão se beneficiar do regime de tributação pelo Simples Nacional quando o enquadramento da atividade assim o permitir.

5.8. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

5.8.1. O prazo de validade da proposta não será inferior a **60 (sessenta)** dias**,** a contar da data de sua apresentação.

5.8.2. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas, quando participarem de licitações públicas;

5.8.3. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da aplicação do desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos previstos neste Edital.

5.9. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas do Estado do Estado – TCE/SP e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

5.10. Havendo divergência entre as especificações do objeto constantes no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras) e aquelas previstas no Termo de Referência ou Projeto Básico que acompanha este Edital, deverá prevalecer a peça técnica, ou seja, para cotação e execução e/ou fornecimento deste objeto deverão ser atendidas as especificações que acompanham este Edital.

6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

6.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor TOTAL do item ou grupo, conforme o caso.

6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente poderá oferecer lance *de* VALOR INFERIOR ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser *de* ***R$ 160,00 (cento e sessenta reais) para os LOTES 1, 2, 3, 4, 6, 8 e 10; de R$ 900,00 (novecentos reais) para os LOTES 5 e 9; de R$ 1.000,00 (mil reais) para o LOTE 7.***

6.9. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

6.10. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado.

6.11. Em razão da adoção do modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

6.11.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

6.11.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

6.11.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

6.11.5. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

6.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.14. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

6.15. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

6.16. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

6.17. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

6.17.1. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

6.17.1.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.17.1.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

6.17.1.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.17.1.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

6.18. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.18.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.18.1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

6.18.1.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

6.18.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.18.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

6.18.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

6.18.2.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

6.18.2.2. empresas brasileiras;

6.18.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

6.18.2.4 empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

6.19. Esgotados todos os critérios legais previstos no subitem 6.18. e seguintes, a escolha do vencedor ocorrerá por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo.

6.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

6.20.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: maio/2023
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Adaptação: Procuradoria da ALESP / Modelo 8-A / PR.E / S.R.P. / BSCom / Cota Excl ME-EPP / Revisão 6 / Novembro de 2025.

negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

6.20.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

6.20.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

6.20.4. O Pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, conforme Modelo do Anexo II, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares mencionados neste Edital e no Termo de Referência.

6.20.5. É facultado ao Pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido de ofício, quando constatado que não é suficiente para o envio dos documentos exigidos, ou a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.21. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

7. DA FASE DE ACEITAÇÃO E JULGAMENTO DA PROPOSTA

7.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no subitem 3.5. do Edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1. SICAF;

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

7.1.4. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade do Conselho Nacional de Justiça (https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);

7.1.5. Sistema Eletrônico de Aplicação e Registro de Sanções Administrativas e-Sanções (http://www.esancoes.sp.gov.br);

7.1.6. Relação de apenados publicada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (https://www.tce.sp.gov.br/apenados).

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: maio/2023
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Adaptação: Procuradoria da ALESP / Modelo 8-A / PR.E / S.R.P. / BSCom / Cota Excl ME-EPP / Revisão 6 / Novembro de 2025.

7.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

7.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

7.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação.

7.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

7.4. Verificadas as condições de participação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o seguinte:

7.4.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro realizará a verificação da conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto estipulado e, observado o disposto nos subitens 7.7. e 7.8., à compatibilidade do preço ou maior desconto final em relação ao estimado para a contratação, conforme definido no edital.

7.4.1.1. Desde que previsto no Termo de Referência, a ALESP poderá, em relação ao licitante provisoriamente vencedor, realizar análise e avaliação da conformidade da proposta, mediante homologação de amostras, exame de conformidade e prova de conceito, entre outros testes de interesse da Administração, de modo a comprovar sua aderência às especificações exigidas.

7.4.2. Na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

7.4.2.1. Quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, a negociação poderá ser feita com os demais licitantes classificados, exclusivamente por meio do sistema, respeitada a ordem de classificação estabelecida neste Edital.

7.4.2.2. Concluída a negociação, se houver, o resultado será registrado na ata da sessão pública, devendo esta ser anexada aos autos do processo de contratação.

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: maio/2023
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Adaptação: Procuradoria da ALESP / Modelo 8-A / PR.E / S.R.P. / BSCom / Cota Excl ME-EPP / Revisão 6 / Novembro de 2025.

7.4.2.3. Observado o prazo de que trata o subitem 6.19.4., o pregoeiro deverá solicitar, no sistema, o envio da proposta e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao último lance ofertado após a negociação.

7.4.3 No caso do item ou lote exclusivo restar fracassado o seu objeto poderá ser adjudicado ao vencedor do item ou lote com participação ampla.

7.4.4 Caso a mesma empresa vença a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço ofertado

7.4.5. No caso de licitações em que o procedimento exija apresentação de planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), esta deverá ser encaminhada pelo sistema com os respectivos valores readequados à proposta vencedora.

7.4.5.1. Encerrada a fase de julgamento, após a verificação de conformidade da proposta de que trata o subitem 7.4.1., o pregoeiro verificará a documentação de habilitação do licitante conforme disposições deste Edital, observado o seguinte:

7.4.5.1.1. Na hipótese de inversão das fases de habilitação e julgamento, caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação antes da fase de julgamento das propostas.

7.4.5.1.2. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o pregoeiro verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com este Edital.

7.5. Será desclassificada a proposta vencedora:

7.5.1. que contiver vícios insanáveis;

7.5.2. que não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência/Projeto Básico;

7.5.3. que apresentar preços inexequíveis ou que permaneçam acima do preço máximo definido para cada um dos itens/subitens (elementos de despesa) da contratação, mesmo após a fase de negociação;

7.5.4. que não tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

7.5.5. que apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável;

7.5.6. cuja amostra, teste de conformidade ou prova de conceito, entre outros testes de interesse da Administração, seja reprovada (quando for o caso);

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: maio/2023
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Adaptação: Procuradoria da ALESP / Modelo 8-A / PR.E / S.R.P. / BSCom / Cota Excl ME-EPP / Revisão 6 / Novembro de 2025.

7.5.7. das microempresas e empresas de pequeno porte, quando os valores somados dos contratos com a Administração Pública extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte;

7.5.8 no caso do preço da cota reservada for superior ao valor referencial ou quando razões concretas de interesse público, justificadamente, desaconselharem a adjudicação;

7.5.9 quando a mesma empresa vence a cota exclusiva e a cota principal e houver recusa na contratação de ambas pelo menor preço ofertado.

7.6. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

7.6.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o *caput*, só será considerada após diligência do pregoeiro, que comprove:

7.6.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

7.6.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.7. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

7.8. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.

7.9. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;

7.9.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

7.9.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

7.10. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

7.11. Deverá ser encaminhado junto com a Proposta a documentação oficial da fabricante contendo as especificações técnicas do produto ofertado, para aprovação prévia, por meio de declaração específica, a ser emitida pela Unidade Solicitante da ALESP, observado o que dispõe o Termo de Referência.

7.11.1 Não sendo aprovada a documentação oficial da fabricante, a licitante provisoriamente vencedora será desclassificada e convocadas as licitantes remanescentes, em sessão pública, respeitada a ordem de classificação, para a retomada da etapa de negociação e declaração de nova vencedora;

7.11.2. Considera-se documentação oficial da fabricante, contendo as especificações técnicas do produto ofertado, apresentada em língua portuguesa ou acompanhada da respectiva tradução juramentada, os seguintes documentos:

a) catálogo, folder, certificado ou manual elaborado pela fabricante; e/ou

b) documento extraído de consulta realizada pela Internet na página oficial da fabricante. Neste caso, deverá ser indicado o endereço eletrônico da fabricante com menção à página onde consta a informação apresentada.

8. DA FASE DE HABILITAÇÃO

8.1. Os documentos necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021, dizem respeito a:

8.1.1. **HABILITAÇÃO JURÍDICA**:

a) no caso de empresário individual: Registro empresarial na Junta Comercial;

b) no caso da sociedade empresária: ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e registrado na Junta Comercial e documentos de eleição ou designação dos atuais administradores;

c) no caso de sociedades não-empresárias: ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, acompanhado de prova da diretoria em exercício;

d) no caso de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no país: Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

8.1.2. **REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:**

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ); e

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: maio/2023
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Adaptação: Procuradoria da ALESP / Modelo 8-A / PR.E / S.R.P. / BSCom / Cota Excl ME-EPP / Revisão 6 / Novembro de 2025.

b) certidão de regularidade de débito (ou declaração de isenção ou de não-incidência, assinada pelo representante legal da empresa, sob as penas da lei) com as Fazendas Estadual e Municipal, da sede ou do domicílio da licitante; e

c) certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); e

d) certidão conjunta (negativa de débitos ou positiva com efeitos de negativa) de regularidade de contribuições previdenciárias, de tributos federais e da dívida ativa da União; e

e) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa (CNDT), ou positiva com efeitos de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

8.1.2.1 A comprovação da situação regular face ao Ministério do Trabalho, referente à observância das vedações contidas no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, constará de declaração efetuada diretamente no Sistema de Compras do Governo Federal, utilizado como ferramenta para a realização deste certame.

8.1.3. **HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:**

a) Certidão negativa de falência, expedida pelo distribuidor da **sede da matriz** da pessoa jurídica:

a.1.) no caso de apresentação de certidão positiva, a licitante deverá juntar certidão de objeto e pé expedida pelo ofício competente.

a.2) Se à licitante não se aplicar a Lei federal nº 11.101/2005, a certidão mencionada na letra “a” deste subitem 8.1.3. deverá ser substituída por certidão negativa de ações de insolvência civil.

8.1.3.1**.** As empresas criadas no exercício financeiro (jan/dez do ano corrente) da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e ficarão autorizadas a substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.

8.1.4. **QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL E TÉCNICO-OPERACIONAL**.

8.1.4.1. Será exigido, sob pena de inabilitação:

a) conforme autorizado no §1º e 2º do artigo 67 da Lei federal nº 14.133/2021, Atestado(s) de capacidade técnica expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado(s) nos conselhos respectivos (se for o caso), no qual conste que o fornecimento e instalação de ar condicionado tipo split, considerado(s) como parcela(s) de relevância (podendo ser apresentado mais de um atestado).

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: maio/2023
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Adaptação: Procuradoria da ALESP / Modelo 8-A / PR.E / S.R.P. / BSCom / Cota Excl ME-EPP / Revisão 6 / Novembro de 2025.

8.2. A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-financeira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF.

8.2.1. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

8.2.2. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

8.3. No caso de participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado.

8.3.1. Se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte e o Termo de Referência ou Projeto Básico (conforme o caso) exigir requisitos de habilitação econômico-financeira, haverá um acréscimo de 30% (trinta por cento) para o consórcio em relação ao valor exigido para os licitantes individuais.

8.3.2. Deverão ser apresentados, ainda, pelo consórcio de empresas, nos termos do art. 15 da Lei federal nº 14.133/2021, a seguinte documentação:

a) comprovação de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados;

b) indicação da empresa líder do consórcio, que será responsável por sua representação perante a Administração;

8.3.3. Deverão ser observados, pelo consórcio, os seguintes parâmetros:

a) impedimento de a empresa consorciada participar, na mesma licitação, de mais de um consórcio ou de forma isolada;

b) responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato.

c) promover, antes da celebração do contrato, a constituição e o registro do consórcio, nos termos do compromisso referido no subitem 8.3.2.

d) a substituição de consorciado deverá ser expressamente autorizada pelo órgão ou entidade contratante e condicionada à comprovação de que a nova empresa do consórcio possui, no mínimo, os mesmos quantitativos para efeito de habilitação técnica e os mesmos valores para efeito de qualificação econômico-financeira apresentados

pela empresa substituída para fins de habilitação do consórcio no processo licitatório que originou o contrato.

8.4. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão:

8.4.1. ser apresentados em original, por cópia ou por meio eletrônico (conforme Lei federal nº 14.063/2020);

8.4.2. ser substituídos por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na Lei nº 14.133/2021.

8.5. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

8.6. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

8.7. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

8.8. A habilitação será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

8.8.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

8.8.2. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

8.8.3. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

8.9. A verificação pelo pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

8.9.1. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2 (duas) horas, prorrogável por igual período, contado da solicitação do pregoeiro.

8.10. A verificação no SICAF ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em relação ao licitante vencedor.

8.10.1. Os documentos relativos à regularidade fiscal somente serão exigidos em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.10.2. Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes.

8.11. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, nas hipóteses do artigo 64 da Lei federal nº 14.133/2021, ou seja, para a:

8.11.1. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

8.11.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

8.12. Na análise dos documentos de habilitação, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

8.13. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 8.9.1.

8.14. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.15. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte não será exigida como condição para a participação na licitação, observando-se o seguinte procedimento:

8.15.1. As microempresas e as empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

8.15.1.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação.

8.15.1.2. A sessão pública será suspensa pelo Pregoeiro para que o licitante vencedor possa comprovar a regularidade fiscal.

8.15.1.3. Na retomada da sessão, o Pregoeiro decidirá motivadamente sobre a comprovação ou não da regularidade fiscal.

8.15.1.4. A não regularização da documentação no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo de aplicação de penalidades cabíveis.

8.16. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

8.17. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará como válidas as expedidas até 180 (cento e oitenta) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas.

9. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1. Homologado o resultado da licitação, o licitante mais bem classificado terá o prazo de **10 (dez) dias úteis**, contado a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

9.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação do licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:

a) a solicitação seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e

b) a justificativa apresentada seja aceita pela Administração.

9.3. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no sistema de registro de preços.

9.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quantas forem necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

9.5. O preço registrado, com a indicação dos fornecedores, será divulgado no PNCP e disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

9.6. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: maio/2023
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Adaptação: Procuradoria da ALESP / Modelo 8-A / PR.E / S.R.P. / BSCom / Cota Excl ME-EPP / Revisão 6 / Novembro de 2025.

9.7. Na hipótese de o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidas, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

9.8 O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 1 (um) ano e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.

9.8.1 Em caso de prorrogação da ata, poderá ser renovado o quantitativo originalmente registrado.

10. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA E DO CANCELAMENTO DA ATA

10.1. Após a homologação da licitação, será incluído na Ata de Registro de Preços - ARP, na forma de anexo, o registro:

10.1.1. dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário, observada a classificação na licitação; e

10.1.2. dos licitantes que mantiverem sua proposta original.

10.2. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou fornecedores registrados na ARP.

10.2.1. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.

10.2.2. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

10.3. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

10.3.1. quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no Edital; ou

10.3.2. quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de preços, nas hipóteses previstas no subitem 10.5. e seguintes deste Edital.

10.4. Na hipótese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário concordar com a contratação nos termos em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado, a Administração, observados o valor estimado e a sua eventual atualização na forma prevista no edital, poderá:

10.4.1. convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: maio/2023
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Adaptação: Procuradoria da ALESP / Modelo 8-A / PR.E / S.R.P. / BSCom / Cota Excl ME-EPP / Revisão 6 / Novembro de 2025.

10.4.2. adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, quando frustrada a negociação de melhor condição.

10.5. O fornecedor do bem ou prestador do serviço terá seu registro cancelado quando:

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

b) recusar-se a celebrar o contrato ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

d) for declarado inidôneo ou impedido para licitar ou contratar com a Administração, nos termos do artigo 156 da Lei federal nº 14.133, de 2021.

10.5.1. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

a) por razão de interesse público;

b) a pedido do fornecedor do bem ou do prestador do serviço, na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior.

10.5.2. O cancelamento do registro e dos preços registrados, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente.

11. DOS RECURSOS

11.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

11.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

11.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

11.3.1. a intenção de recorrer do julgamento das propostas deverá ser manifestada imediatamente após a publicação no chat da mensagem de abertura do período de intenção de recurso, sob pena de preclusão;

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: maio/2023
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Adaptação: Procuradoria da ALESP / Modelo 8-A / PR.E / S.R.P. / BSCom / Cota Excl ME-EPP / Revisão 6 / Novembro de 2025.

11.3.2. a intenção de recorrer do ato de habilitação ou inabilitação do licitante deverá ser manifestada imediatamente após a publicação no chat da mensagem de abertura do período de intenção de recurso, sob pena de preclusão.

11.3.3. o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos;

11.3.4. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

11.3.5. na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.

11.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

11.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

11.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

11.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

11.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

11.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados por solicitação pelos e-mails pregao@al.sp.gov.br ou cplalesp@gmail.com.

11.11. Será a autoridade competente para processamento e deliberação:

11.11.1. A Mesa Diretora:

11.11.1.1. nas obras de qualquer valor e nas contratações para aquisições de bens ou prestação de serviços com valor estimado superior a 24.000 (vinte e quatro mil) UFESPs (Unidades Fiscais do Estado de São Paulo), relativamente:

a) aos recursos interpostos contra ato do pregoeiro e do agente de contratação;

b) à revogação, anulação ou homologação do procedimento licitatório;

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: maio/2023
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Adaptação: Procuradoria da ALESP / Modelo 8-A / PR.E / S.R.P. / BSCom / Cota Excl ME-EPP / Revisão 6 / Novembro de 2025.

c) à rescisão administrativa ou amigável do contrato;

d) aos demais atos previstos no item 1. do parágrafo único do artigo 19 da Resolução nº 925/2021;

11.11.1.2. na aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar;

11.11.1.3. em eventual matéria residual relacionada a licitações e contratos administrativos não prevista expressamente em norma interna própria.

11.11.2. O Secretário Geral de Administração:

11.11.2.1. nas contratações para aquisições de bens ou prestação de serviços com valor estimado em até 24.000 (vinte e quatro mil) UFESPs (Unidades Fiscais do Estado de São Paulo), relativamente:

a) aos recursos interpostos contra ato do pregoeiro;

b) à revogação, anulação ou homologação do procedimento licitatório;

c) à rescisão administrativa ou amigável do contrato;

d) aos demais atos previstos no item 1. do parágrafo único do artigo 19 da Resolução nº 925/2021.

11.11.2.2. nas impugnações e questionamentos relativos ao Edital e Anexos;

11.11.2.3. na aplicação de penalidades, exceto a de declaração de inidoneidade, para licitar ou contratar, nas licitações realizadas pela ALESP.

12. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES E RESPECTIVO PROCESSAMENTO

12.1. A aplicação de qualquer penalidade contratual dependerá da prévia instauração do devido procedimento administrativo sancionatório, assegurando-se o contraditório e ampla defesa, que incluirá as seguintes fases obrigatórias:

12.1.1. manifestação da intenção de aplicar a penalidade, com indicação da motivação do ato e do cálculo da multa, quando houver;

12.1.2. abertura de prazo para apresentação de defesa prévia;

12.1.3. decisão a respeito da aplicação da penalidade, com a aplicação de dosimetria, que considerará todos os elementos colhidos na instrução;

12.1.4. abertura do prazo para apresentação de recurso administrativo;

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: maio/2023
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Adaptação: Procuradoria da ALESP / Modelo 8-A / PR.E / S.R.P. / BSCom / Cota Excl ME-EPP / Revisão 6 / Novembro de 2025.

12.1.5. decisão a respeito do recurso administrativo, se houver.

12.2. Na aplicação das penalidades, a autoridade competente observará:

12.2.1. a dosimetria, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a natureza e a gravidade da infração cometida;

12.2.2. a não reincidência da infração;

12.2.3. a atuação da contratada em minorar os prejuízos advindos de sua conduta omissiva ou comissiva;

12.2.4. a execução satisfatória das demais obrigações contratuais;

12.2.5. a existência de efetivo prejuízo material à Administração; e

12.2.6. se o inadimplemento se referiu a obrigação acessória que não afeta diretamente a execução, salvo se representar risco para a própria garantia do bom termo do contrato;

12.2.7. outras peculiaridades do caso concreto.

12.3. A autoridade competente poderá justificadamente reduzir ou deixar de aplicar a penalidade, observados os critérios previstos neste subitem:

12.3.1. em casos excepcionais, caso a penalidade prevista no instrumento convocatório ou no contrato se mostre desproporcional à gravidade da infração e ao prejuízo ou risco de prejuízo dela decorrente;

12.3.2. na hipótese da própria Administração ter contribuído para a ocorrência da conduta.

12.4. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações, que concorrer por dolo ou culpa:

12.4.1. dar causa à inexecução parcial do contrato;

12.4.2. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

12.4.3. dar causa à inexecução total do contrato;

12.4.4. deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

12.4.5. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

12.4.5.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

12.4.5.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

12.4.5.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

12.4.5.4. deixar de apresentar amostra, teste de conformidade ou prova de conceito (quando for o caso);

12.4.5.5. apresentar proposta ou amostra, teste de conformidade ou prova de conceito em desacordo com as especificações do edital (quando for o caso);

12.4.6. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo no prazo estabelecido pela Administração e de validade de sua proposta;

12.4.7. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

12.4.8. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

12.4.9. fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

12.4.10. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

12.4.10.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

12.4.10.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

12.4.10.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

12.4.11. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

12.4.12. praticar ato lesivo previsto no artigo 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

12.5. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas neste Edital as seguintes sanções:

12.5.1. advertência;

12.5.2. multa;

12.5.3. impedimento de licitar e contratar;

12.5.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.6. Sem prejuízo de eventual tabela complementar específica, a pena de multa será calculada na forma deste Edital e será:

12.6.1. quando se tratar de natureza compensatória, de **30% (trinta por cento)** do valor estimado ou efetivado da contratação, ainda que se refira a conduta decorrente de obrigação acessória, salvo se esta puder ser individualizada, inclusive em relação a seus custos.

12.6.2. quando se tratar de natureza moratória, de **0,5% (cinco décimos por cento)** por dia de atraso injustificado na execução, calculada a partir do valor estimado ou efetivado da contratação, ainda que se refira a conduta decorrente de obrigação acessória.

12.7. Ocorrendo a hipótese de prorrogação automática tratada no artigo 111 da Lei federal nº 14.133/2021 e a não conclusão decorrer de culpa do contratado:

12.7.1. O contratado será constituído em mora, aplicáveis a ele as respectivas sanções administrativas;

12.7.2. A Administração poderá optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

12.8. Quando se tratar de Ata de Registro de Preços, a multa será calculada tendo por referência o valor da parcela inadimplida de cada pedido.

12.9. Cumulativamente à aplicação de multa:

12.9.1. será aplicada a pena de advertência para a conduta prevista no subitem 12.4.1. deste Edital, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.

12.9.2. será aplicada a pena de impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta, do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, para as condutas previstas nos subitens 12.4.2., 12.4.3., 12.4.4., 12.4.5., 12.4.6. e 12.4.7. deste Edital, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.

12.9.3. será aplicada a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar, no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, para as condutas previstas nos subitens 12.4.8., 12.4.9., 12.4.10., 12.4.11. e 12.4.12. deste Edital, assim como as infrações administrativas previstas nos subitens 12.4.2., 12.4.3., 12.4.4., 12.4.5., 12.4.6. e 12.4.7., todos deste Edital, quando houver justificativa.

12.10. A aplicação das sanções previstas neste subitem não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

12.11. As unidades administrativas responsáveis pela gestão e pela fiscalização, em razão da natureza da execução, poderão fixar tabela de multas específica, observada o subitem 12.2.1. deste Edital.

12.12. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

12.13. A previsão de substituição de bens e serviços ou de prazo para correção não impedirão a incidência da multa, podendo ser aplicadas as circunstâncias atenuantes previstas no subitem 12.3. deste Edital.

12.14. A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a converta em compensatória e promova a extinção unilateral do contrato, com a aplicação cumulada de outras sanções previstas neste Edital.

12.15. O prazo para o recolhimento das multas previstas neste Edital é de 15 (quinze) dias, contado da notificação, podendo ser prorrogado, a juízo da Administração, por mais 15 (quinze) dias.

12.16. No caso de atraso na prestação de garantia de execução, em qualquer de suas modalidades, o valor da obrigação não cumprida corresponderá ao valor médio para obtenção de seguro-garantia, apurado com base em pesquisa realizada pela Administração.

12.17. Não sendo possível a cobrança da multa na forma prevista no subitem 12.12., será a cobrança efetuada por meio de medidas administrativas ou judiciais, incidindo correção sobre o valor devido no período compreendido entre o dia imediatamente posterior à data final para liquidar a multa e aquele em que o pagamento efetivamente ocorrer, observado o seguinte:

12.17.1. A adoção da UFESP, quando houver acordo com a Administração sem a necessidade de recorrer à cobrança judicial;

12.17.2. A adoção da Tabela Prática para cálculo de atualização monetária do TJ-SP, quando necessária a utilização de medida judicial para a cobrança.

12.18. A defesa do interessado dar-se-á no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado de sua intimação.

12.18.1. Nas hipóteses de penalização previstas nos subitens 12.5.3. e 12.5.4. deste Edital:

12.18.1.1. será necessária a prévia instauração de processo de responsabilização, a ser conduzido por comissão composta de 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará os fatos e as circunstâncias conhecidos;

12.18.1.2. o contratado poderá apresentar alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, na hipótese de deferimento de pedido de produção de novas provas ou de juntada de provas julgadas indispensáveis pela comissão;

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: maio/2023
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Adaptação: Procuradoria da ALESP / Modelo 8-A / PR.E / S.R.P. / BSCom / Cota Excl ME-EPP / Revisão 6 / Novembro de 2025.

12.18.1.3. serão indeferidas pela comissão, mediante decisão fundamentada, provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou intempestivas.

12.19. A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos na Lei ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, a pessoa jurídica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.

12.20. Os atos previstos como infrações administrativas neste Edital que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos na referida Lei.

12.21. É admitida a reabilitação do licitante ou contratado perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente:

12.21.1. reparação integral do dano causado à Administração Pública;

12.21.2. pagamento da multa;

12.21.3. transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (três) anos da aplicação da penalidade, no caso de declaração de inidoneidade;

12.21.4. cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo;

12.21.5. análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste artigo.

12.22. A sanção pelas infrações previstas nos incisos 12.4.8. e 12.4.12. deste Edital, exigirá como condição de reabilitação do licitante ou contratado, a implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade pelo responsável.

12.23. Deverão ser informados e ou mantidos atualizados, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, os dados relativos às sanções aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) e no Cadastro estadual correspondente.

13. DAS GLOSAS E RETENÇÕES

13.1. Não será considerada hipótese de penalização, salvo se a conduta da contratada levar a conclusão diversa:

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: maio/2023
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Adaptação: Procuradoria da ALESP / Modelo 8-A / PR.E / S.R.P. / BSCom / Cota Excl ME-EPP / Revisão 6 / Novembro de 2025.

13.1.1. a glosa de créditos pela Administração, caracterizada como o desconto ou ajuste administrativo compulsório, decorrente de fato incontroverso e sem gravame às partes, que visa restabelecer a proporcionalidade original entre o objeto efetivamente executado e a justa remuneração pela Administração, por meio de operações matemáticas certas e líquidas e previamente definidas;

13.1.2. a ocorrência de retenção, que se distingue da glosa pela matéria em geral controversa e fato potencial ou concretamente causador de prejuízo à Administração.

13.2. A glosa e a retenção, de que trata o subitem anterior, pela sua natureza acautelatória, decorrente do poder de autotutela administrativa, independem da prévia concessão de defesa prévia, podendo o interessado exercer o direito à ampla defesa e ao contraditório no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a partir da data da notificação de sua ocorrência, quando serão aplicadas as fases previstas no subitem 12.1. deste Edital.

13.3. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto a dimensão, qualidade e quantidade, a parcela incontroversa deverá ser liberada no prazo previsto para pagamento.

13.4. Será permitida a retenção da parte do pagamento, correspondente à pena pecuniária em tese aplicável, nas hipóteses em que houver risco de frustração da cobrança do débito, a partir do momento em que for formalizada no processo administrativo correspondente a ocorrência da suposta infração contratual, em especial:

13.4.1. contratos de execução instantânea;

13.4.2. insuficiência, inexistência ou dispensa de garantia; ou

13.4.3. nos últimos 4 (quatro) meses de vigência de contratos de trato sucessivo, caso não haja outro contrato da empresa com a ALESP em que possa ser feita a compensação da multa com pagamentos futuros.

13.5. No caso específico de extinção determinada por ato unilateral da Administração que não decorra de descumprimento decorrente de sua própria conduta, sem prejuízo das demais sanções previstas neste Edital, poderá feita a retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados e das multas aplicadas, conforme autorizado no inciso IV do artigo 139 da Lei federal nº 14.133/2021.

13.6. Sendo constatada irregularidade fiscal ou trabalhista da contratada, serão adotados os seguintes procedimentos:

13.6.1. a comunicação imediata pelo gestor à autoridade competente e a imediata emissão de notificação com a concessão do prazo de 15 (quinze) dias para regularização;

13.6.2. não sendo regularizada a situação fiscal e trabalhista da contratada no prazo concedido, deverão ser iniciados os procedimentos previstos no documento de gestão de riscos, paralelamente à instauração da fase interna de novo procedimento licitatório

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: maio/2023
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Adaptação: Procuradoria da ALESP / Modelo 8-A / PR.E / S.R.P. / BSCom / Cota Excl ME-EPP / Revisão 6 / Novembro de 2025.

e rescisão contratual, sem prejuízo da aplicação das demais sanções administrativas previstas neste Edital.

14. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

14.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo apresentar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

14.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

14.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por meio eletrônico, na forma preconizada pelo Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

14.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

14.4.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.

14.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

15. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DE CONTRATAÇÃO

15.1. O pagamento será efetuado mediante depósito bancário em conta corrente da **CONTRATADA**, observadas as seguintes condições:

15.1.1. apresentação de nota fiscal/fatura acompanhada: a) do respectivo TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO; b) da certidão conjunta (negativa de débitos ou positiva com efeitos de negativa) de regularidade de contribuições previdenciárias, de tributos federais e da dívida ativa da União; c) da certidão de regularidade em face do FGTS; d) da certidão de regularidade em face de débitos trabalhistas, devidamente atualizadas, se necessário for;

15.1.2. em 30 (trinta) dias, contados da data de apresentação da nota fiscal/fatura;

15.1.3. Caso o dia do pagamento recaia em dia não útil, esse será efetuado no primeiro dia útil antecedente, sendo certo que, mesmo nesse caso, manter-se-á, na fatura, o dia do vencimento;

15.1.4. Nas operações internas (fornecedores e prestadores de serviços contribuintes do ICMS no Estado de São Paulo), deverá ser observado, quando da entrega do objeto contratado, a correta emissão da Nota Fiscal, nos termos do Decreto Estadual nº 48.034, de 19 de agosto de 2003.

15.1.5. A adjudicatária que não possuir conta no Banco do Brasil S/A deverá providenciá-la após a adjudicação do objeto, para viabilização dos pagamentos.

15.1.6. O requerimento de pagamento, bem como os documentos de cobrança da **CONTRATADA**, deverão ser entregues na **Divisão de Manutenção** da **CONTRATANTE**, localizada no subsolo do Palácio "9 de Julho", sala S-17, telefone (11) 3886-6324, via correio eletrônico (dman@al.sp.gov.br ou acrodrigues@al.sp.gov.br) em arquivos em extensão .pdf, pesquisável.

15.2. A **CONTRATADA** deverá exibir como condição de contratação:

15.2.1. A certidão conjunta (negativa de débitos ou positiva com efeitos de negativa) de regularidade de contribuições previdenciárias, de tributos federais e da dívida ativa da União; e

15.2.2. A certidão de regularidade relativa ao FGTS; e

15.2.3. A certidão de regularidade perante a Justiça do Trabalho, relativa a débitos trabalhistas (Lei federal nº 12.440/2011); e

15.2.4. A comprovação, se for o caso, do atendimento à Resolução nº 122/2005 do Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP (garantia estendida); e

15.2.5. A prova da inexistência de registro no "Cadastro Informativo dos Créditos Não Quitados de Órgão e Entidades Estaduais do Estado de São Paulo – CADIN ESTADUAL;

15.2.6. A certidão obtida junto ao site "e-Sanções" do Governo do Estado de São Paulo; e

15.2.7. A certidão obtida junto ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) do portal da transparência do governo federal; e

15.2.8. A certidão obtida junto ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade mantido pelo Conselho Nacional de Justiça, em nome da pessoa jurídica e dos dirigentes;

15.2.9. A certidão do Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), que apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção);

15.2.10. A comprovação de inscrição no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de São Paulo – CAUFESP;

15.3. A adjudicatária deverá assinar e devolver o contrato e o Termo de Ciência e Notificação do TCE-SP, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da publicação da convocação, independentemente do envio ou não de notificação correspondente por outro meio, inclusive eletrônico.

15.3.1. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, considerando-se decaído seu direito de vencedora e sujeitando-a às penalidades previstas no item específico deste Edital.

15.4. O contrato ou o seu instrumento equivalente poderá ser alterado nos termos dos artigos 124 a 136 da Lei federal nº 14.133/2021.

15.5. O Edital, o Termo de Referência e a Proposta integram o contrato ou o seu instrumento equivalente.

15.6. A aquisição dos bens das cotas reservadas terão prioridade - em relação ao mesmo objeto - ao item ou lote com participação ampla, desde que o valor ofertado não seja superior a 5% (cinco por cento), ressalvados ainda os casos em que a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou as condições do pedido.

16. DA PRESCRIÇÃO

16.1. A prescrição ocorrerá em 5 (cinco) anos, contados da ciência da infração pela Administração, e será:

16.1.1. interrompida pela instauração do processo de responsabilização a que se refere o *caput* deste artigo;

16.1.2. suspensa pela celebração de acordo de leniência previsto na Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013;

16.1.3. suspensa por decisão judicial que inviabilize a conclusão da apuração administrativa.

17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

17.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

17.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

17.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

17.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

17.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: maio/2023
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Adaptação: Procuradoria da ALESP / Modelo 8-A / PR.E / S.R.P. / BSCom / Cota Excl ME-EPP / Revisão 6 / Novembro de 2025.

17.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

17.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

17.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

17.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

17.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e endereço eletrônico www.al.sp.gov.br.

17.11. Informações poderão ser obtidas, também, pelo telefone (11) 3886-6521 e pelos endereços eletrônicos pregao@al.sp.gov.br e cplalesp@gmail.com.

17.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I - Termo de Referência
Apêndice 1 do Anexo I – Estudo Técnico Preliminar e Análise de Riscos
Apêndice 2 do Anexo I – Planilha de Preços Unitários Estimados
ANEXO II – Modelo de Proposta
ANEXO III – Minuta de Ata de Registro de Preços
Apêndice 1 do Anexo III – Modelo de Declaração
ANEXO IV – Minuta de Termo de Contrato
Apêndice 1 do Anexo IV – Declaração
ANEXO V - Termo de Ciência e Notificação TCE/SP
ANEXO VI - Termo de Compromisso Normas Medicina e Segurança do Trabalho
ANEXO VII - Diretrizes de segurança e saúde ocupacional para empresas contratadas prestadoras de serviços na **ALESP**

São Paulo, 06 de agosto de 2026

JOSE DOMINGOS FRID E FIGUEIREDO
Assessor Chefe de Gabinete

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: maio/2023
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Adaptação: Procuradoria da ALESP / Modelo 8-A / PR.E / S.R.P. / BSCom / Cota Excl ME-EPP / Revisão 6 / Novembro de 2025.

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
Processo Digital nº 52/2026

DOCUMENTO DISPONÍVEL PARA DOWNLOAD EM SEPARADO
(documento juntado aos autos do Processo Digital nº 52/2026 em 02/07/2026)

APÊNDICE 1 do ANEXO I

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E ANÁLISE DE RISCOS
Processo Digital nº 52/2026

DOCUMENTO DISPONÍVEL PARA DOWNLOAD EM SEPARADO
(documento juntado aos autos do Processo Digital nº 52/2026 em 10/03/2026)

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: maio/2023
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Adaptação: Procuradoria da ALESP / Modelo 8-A / PR.E / S.R.P. / BSCom / Cota Excl ME-EPP / Revisão 6 / Novembro de 2025.

APÊNDICE 2 do ANEXO I

PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS ESTIMADOS
Processo Digital nº 52/2026

Item	Subitem	Descrição	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
1	1.1	FORNECIMENTO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT, MODELO HI-WALL, TECNOLOGIA INVERTER, FLUIDO REFRIGERANTE R410- A ou R32, COM UNIDADE CONDENSADORA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 12.000 BTUS/H, OPERAÇÃO: FRIO, VOLTAGEM: 220 VOLTS / 60 HZ, MONOFÁSICO, FORNECIDO COM MANUAL DE INSTRUÇÕES, CONTROLE REMOTO E CERTIFICADO DE GARANTIA EM PORTUGUÊS, COM SELO PROCEL CLASSIFICAÇÃO A/B/C, TUBULAÇÃO DE COBRE REVESTIDA COM ISOLANTE TÉRMICO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT VIGENTES, COM BOMBA PARA CONDENSADOS E LINHA DE DRENO INCLUSAS. **EXCLUSIVO ME/EPP**	Unidade	12	R$ 2.723,96	R$ 32.687,52
	1.2	INSTALAÇÃO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT, MODELO HI-WALL, TECNOLOGIA INVERTER, FLUIDO REFRIGERANTE R410- A ou R32, COM UNIDADE CONDENSADORA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 12.000 BTUS/H, OPERAÇÃO: FRIO, VOLTAGEM: 220 VOLTS / 60 HZ, MONOFÁSICO, FORNECIDO COM MANUAL DE INSTRUÇÕES, CONTROLE REMOTO E CERTIFICADO DE GARANTIA EM PORTUGUÊS, COM SELO PROCEL CLASSIFICAÇÃO A/B/C, TUBULAÇÃO DE COBRE REVESTIDA COM ISOLANTE TÉRMICO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT VIGENTES, COM BOMBA PARA CONDENSADOS E LINHA DE DRENO INCLUSAS. **EXCLUSIVO ME/EPP**	Unidade	12	R$ 1.334,95	R$ 16.019,40
	Valor Total – Item 1					R$ 48.706,92
2	2.1	FORNECIMENTO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT, MODELO HI-WALL, TECNOLOGIA INVERTER, FLUIDO REFRIGERANTE R410- A ou R32, COM UNIDADE CONDENSADORA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 18.000 BTUS/H, OPERAÇÃO: FRIO, VOLTAGEM: 220 VOLTS / 60 HZ, MONOFÁSICO, FORNECIDO COM MANUAL DE INSTRUÇÕES, CONTROLE REMOTO E	Unidade	12	R$ 3.961,18	R$ 47.534,16

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: maio/2023
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Adaptação: Procuradoria da ALESP / Modelo 8-A / PR.E / S.R.P. / BSCom / Cota Excl ME-EPP / Revisão 6 / Novembro de 2025.

		CERTIFICADO DE GARANTIA EM PORTUGUÊS, COM SELO PROCEL CLASSIFICAÇÃO A/B/C, TUBULAÇÃO DE COBRE REVESTIDA COM ISOLANTE TÉRMICO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT VIGENTES, COM BOMBA PARA CONDENSADOS E LINHA DE DRENO INCLUSAS.				
	2.2	INSTALAÇÃO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT, MODELO HI-WALL, TECNOLOGIA INVERTER, FLUIDO REFRIGERANTE R410- A ou R32, COM UNIDADE CONDENSADORA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 18.000 BTUS/H, OPERAÇÃO: FRIO, VOLTAGEM: 220 VOLTS / 60 HZ, MONOFÁSICO, FORNECIDO COM MANUAL DE INSTRUÇÕES, CONTROLE REMOTO E CERTIFICADO DE GARANTIA EM PORTUGUÊS, COM SELO PROCEL CLASSIFICAÇÃO A/B/C, TUBULAÇÃO DE COBRE REVESTIDA COM ISOLANTE TÉRMICO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT VIGENTES, COM BOMBA PARA CONDENSADOS E LINHA DE DRENO INCLUSAS.	Unidade	12	R$ 1.564,66	R$ 18.775,92
	Valor Total – Item 2					R$ 66.310,08
3	3.1	FORNECIMENTO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT, MODELO HI-WALL, TECNOLOGIA INVERTER, FLUIDO REFRIGERANTE R410- A ou R32, COM UNIDADE CONDENSADORA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 18.000 BTUS/H, OPERAÇÃO: FRIO, VOLTAGEM: 220 VOLTS / 60 HZ, MONOFÁSICO, FORNECIDO COM MANUAL DE INSTRUÇÕES, CONTROLE REMOTO E CERTIFICADO DE GARANTIA EM PORTUGUÊS, COM SELO PROCEL CLASSIFICAÇÃO A/B/C, TUBULAÇÃO DE COBRE REVESTIDA COM ISOLANTE TÉRMICO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT VIGENTES, COM BOMBA PARA CONDENSADOS E LINHA DE DRENO INCLUSAS. **EXCLUSIVO ME/EPP**	Unidade	3	R$ 3.961,18	R$ 11.883,54
	3.2	INSTALAÇÃO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT, MODELO HI-WALL, TECNOLOGIA INVERTER, FLUIDO REFRIGERANTE R410- A ou R32, COM UNIDADE CONDENSADORA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 18.000 BTUS/H, OPERAÇÃO: FRIO, VOLTAGEM: 220 VOLTS / 60 HZ, MONOFÁSICO, FORNECIDO COM MANUAL DE INSTRUÇÕES, CONTROLE REMOTO E CERTIFICADO DE GARANTIA EM PORTUGUÊS, COM SELO PROCEL CLASSIFICAÇÃO A/B/C, TUBULAÇÃO DE COBRE REVESTIDA COM ISOLANTE TÉRMICO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT VIGENTES,	Serviço	3	R$ 1.564,66	R$ 4.693,98

		COM BOMBA PARA CONDENSADOS E LINHA DE DRENO INCLUSAS. **EXCLUSIVO ME/EPP**				
	Valor Total – Item 3					R$ 16.577,52
4	4.1	FORNECIMENTO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT, MODELO PISO-TETO, TECNOLOGIA INVERTER, FLUIDO REFRIGERANTE R410- A ou R32, COM UNIDADE CONDENSADORA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 24.000 BTUS/H, OPERAÇÃO: FRIO, VOLTAGEM: 220 VOLTS / 60 HZ, MONOFÁSICO, FORNECIDO COM MANUAL DE INSTRUÇÕES, CONTROLE REMOTO E CERTIFICADO DE GARANTIA EM PORTUGUÊS, COM SELO PROCELCLASSIFICAÇÃO A/B/C, TUBULAÇÃO DE COBRE REVESTIDA COM ISOLANTE TÉRMICO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT VIGENTES, COM BOMBA PARA CONDENSADOS E LINHA DE DRENO INCLUSAS. **EXCLUSIVO ME/EPP**	Unidade	10	R$ 5.465,53	R$ 54.655,30
	4.2	INSTALAÇÃO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT, MODELO PISO-TETO, TECNOLOGIA INVERTER, FLUIDO REFRIGERANTE R410- A ou R32, COM UNIDADE CONDENSADORA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 24.000 BTUS/H, OPERAÇÃO: FRIO, VOLTAGEM: 220 VOLTS / 60 HZ, MONOFÁSICO, FORNECIDO COM MANUAL DE INSTRUÇÕES, CONTROLE REMOTO E CERTIFICADO DE GARANTIA EM PORTUGUÊS, COM SELO PROCELCLASSIFICAÇÃO A/B/C, TUBULAÇÃO DE COBRE REVESTIDA COM ISOLANTE TÉRMICO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT VIGENTES, COM BOMBA PARA CONDENSADOS E LINHA DE DRENO INCLUSAS. **EXCLUSIVO ME/EPP**	Serviço	10	R$ 1.797,14	R$ 17.971,40
	Valor Total – Item 4					R$ 72.626,70
5	5.1	FORNECIMENTO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT, MODELO PISO-TETO, TECNOLOGIA INVERTER, FLUIDO REFRIGERANTE R410- A ou R32, COM UNIDADE CONDENSADORA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 36.000 BTUS/H, OPERAÇÃO: FRIO, VOLTAGEM: 220 VOLTS / 60 HZ, MONOFÁSICO, FORNECIDO COM MANUAL DE INSTRUÇÕES, CONTROLE REMOTO E CERTIFICADO DE GARANTIA EM PORTUGUÊS, COM SELO PROCEL CLASSIFICAÇÃO A/B/C, TUBULAÇÃO DE COBRE REVESTIDA COM ISOLANTE TÉRMICO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT VIGENTES, COM BOMBA PARA CONDENSADOS E LINHA DE DRENO INCLUSAS.	Unidade	8	R$ 9.669,68	R$ 77.357,44

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: maio/2023
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Adaptação: Procuradoria da ALESP / Modelo 8-A / PR.E / S.R.P. / BSCom / Cota Excl ME-EPP / Revisão 6 / Novembro de 2025.

	5.2	INSTALAÇÃO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT, MODELO PISO-TETO, TECNOLOGIA INVERTER, FLUIDO REFRIGERANTE R410- A ou R32, COM UNIDADE CONDENSADORA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 36.000 BTUS/H, OPERAÇÃO: FRIO, VOLTAGEM: 220 VOLTS / 60 HZ, MONOFÁSICO, FORNECIDO COM MANUAL DE INSTRUÇÕES, CONTROLE REMOTO E CERTIFICADO DE GARANTIA EM PORTUGUÊS, COM SELO PROCEL CLASSIFICAÇÃO A/B/C, TUBULAÇÃO DE COBRE REVESTIDA COM ISOLANTE TÉRMICO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT VIGENTES, COM BOMBA PARA CONDENSADOS E LINHA DE DRENO INCLUSAS.	Serviço	8	R$ 1.984,56	R$ 15.876,48
	Valor Total – Item 5					R$ 93.233,92
6	6.1	FORNECIMENTO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT, MODELO PISO-TETO, TECNOLOGIA INVERTER, FLUIDO REFRIGERANTE R410- A ou R32, COM UNIDADE CONDENSADORA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 36.000 BTUS/H, OPERAÇÃO: FRIO, VOLTAGEM: 220 VOLTS / 60 HZ, MONOFÁSICO, FORNECIDO COM MANUAL DE INSTRUÇÕES, CONTROLE REMOTO E CERTIFICADO DE GARANTIA EM PORTUGUÊS, COM SELO PROCEL CLASSIFICAÇÃO A/B/C, TUBULAÇÃO DE COBRE REVESTIDA COM ISOLANTE TÉRMICO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT VIGENTES, COM BOMBA PARA CONDENSADOS E LINHA DE DRENO INCLUSAS. **EXCLUSIVO ME/EPP**	Unidade	2	R$ 9.669,68	R$ 19.339,36
	6.2	INSTALAÇÃO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT, MODELO PISO-TETO, TECNOLOGIA INVERTER, FLUIDO REFRIGERANTE R410- A ou R32, COM UNIDADE CONDENSADORA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 36.000 BTUS/H, OPERAÇÃO: FRIO, VOLTAGEM: 220 VOLTS / 60 HZ, MONOFÁSICO, FORNECIDO COM MANUAL DE INSTRUÇÕES, CONTROLE REMOTO E CERTIFICADO DE GARANTIA EM PORTUGUÊS, COM SELO PROCEL CLASSIFICAÇÃO A/B/C, TUBULAÇÃO DE COBRE REVESTIDA COM ISOLANTE TÉRMICO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT VIGENTES, COM BOMBA PARA CONDENSADOS E LINHA DE DRENO INCLUSAS. **EXCLUSIVO ME/EPP**	Serviço	2	R$ 1.984,56	R$ 3.969,12
	Valor Total – Item 6					R$ 23.308,48
7	7.1	FORNECIMENTO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT, MODELO PISO-TETO, TECNOLOGIA INVERTER, FLUIDO	Unidade	8	R$ 12.232,83	R$ 97.862,64

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: maio/2023
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Adaptação: Procuradoria da ALESP / Modelo 8-A / PR.E / S.R.P. / BSCom / Cota Excl ME-EPP / Revisão 6 / Novembro de 2025.

		REFRIGERANTE R410- A ou R32, COM UNIDADE CONDENSADORA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 48.000 BTUS/H, OPERAÇÃO: FRIO, VOLTAGEM: 220 VOLTS / 60 HZ, MONOFÁSICO, FORNECIDO COM MANUAL DE INSTRUÇÕES, CONTROLE REMOTO E CERTIFICADO DE GARANTIA EM PORTUGUÊS, COM SELO PROCELCLASSIFICAÇÃO A/B/C, TUBULAÇÃO DE COBRE REVESTIDA COM ISOLANTE TÉRMICO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT VIGENTES, COM BOMBA PARA CONDENSADOS E LINHA DE DRENO INCLUSAS.				
	7.2	INSTALAÇÃO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT, MODELO PISO-TETO, TECNOLOGIA INVERTER, FLUIDO REFRIGERANTE R410- A ou R32, COM UNIDADE CONDENSADORA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 48.000 BTUS/H, OPERAÇÃO: FRIO, VOLTAGEM: 220 VOLTS / 60 HZ, MONOFÁSICO, FORNECIDO COM MANUAL DE INSTRUÇÕES, CONTROLE REMOTO E CERTIFICADO DE GARANTIA EM PORTUGUÊS, COM SELO PROCELCLASSIFICAÇÃO A/B/C, TUBULAÇÃO DE COBRE REVESTIDA COM ISOLANTE TÉRMICO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT VIGENTES, COM BOMBA PARA CONDENSADOS E LINHA DE DRENO INCLUSAS	Serviço	8	R$ 2.210,56	R$ 17.684,48
	Valor Total – Item 7					R$ 115.547,12
8	8.1	FORNECIMENTO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT, MODELO PISO-TETO, TECNOLOGIA INVERTER, FLUIDO REFRIGERANTE R410- A ou R32, COM UNIDADE CONDENSADORA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 48.000 BTUS/H, OPERAÇÃO: FRIO, VOLTAGEM: 220 VOLTS / 60 HZ, MONOFÁSICO, FORNECIDO COM MANUAL DE INSTRUÇÕES, CONTROLE REMOTO E CERTIFICADO DE GARANTIA EM PORTUGUÊS, COM SELO PROCELCLASSIFICAÇÃO A/B/C, TUBULAÇÃO DE COBRE REVESTIDA COM ISOLANTE TÉRMICO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT VIGENTES, COM BOMBA PARA CONDENSADOS E LINHA DE DRENO INCLUSAS. **EXCLUSIVO ME/EPP**	Unidade	2	R$ 12.232,83	R$ 24.465,66
	8.2	INSTALAÇÃO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT, MODELO PISO-TETO, TECNOLOGIA INVERTER, FLUIDO REFRIGERANTE R410- A ou R32, COM UNIDADE CONDENSADORA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 48.000 BTUS/H, OPERAÇÃO: FRIO, VOLTAGEM: 220 VOLTS / 60 HZ, MONOFÁSICO, FORNECIDO COM MANUAL DE INSTRUÇÕES,	Serviço	2	R$ 2.210,56	R$ 4.421,12

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: maio/2023
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Adaptação: Procuradoria da ALESP / Modelo 8-A / PR.E / S.R.P. / BSCom / Cota Excl ME-EPP / Revisão 6 / Novembro de 2025.

		CONTROLE REMOTO E CERTIFICADO DE GARANTIA EM PORTUGUÊS, COM SELO PROCELCLASSIFICAÇÃO A/B/C, TUBULAÇÃO DE COBRE REVESTIDA COM ISOLANTE TÉRMICO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT VIGENTES, COM BOMBA PARA CONDENSADOS E LINHA DE DRENO INCLUSAS. **EXCLUSIVO ME/EPP**				
	Valor Total – Item 8					R$ 28.886,78
9	9.1	FORNECIMENTO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT, MODELO PISO-TETO, TECNOLOGIA INVERTER, FLUIDO REFRIGERANTE R410- A ou R32, COM UNIDADE CONDENSADORA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 60.000 BTUS/H, OPERAÇÃO: FRIO, VOLTAGEM: 220 VOLTS / 60 HZ, MONOFÁSICO, FORNECIDO COM MANUAL DE INSTRUÇÕES, CONTROLE REMOTO E CERTIFICADO DE GARANTIA EM PORTUGUÊS, COM SELO PROCELCLASSIFICAÇÃO A/B/C, TUBULAÇÃO DE COBRE REVESTIDA COM ISOLANTE TÉRMICO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT VIGENTES, COM BOMBA PARA CONDENSADOS E LINHA DE DRENO INCLUSAS	Unidade	8	R$ 9.498,51	R$ 75.988,08
	9.2	INSTALAÇÃO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT, MODELO PISO-TETO, TECNOLOGIA INVERTER, FLUIDO REFRIGERANTE R410- A ou R32, COM UNIDADE CONDENSADORA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 60.000 BTUS/H, OPERAÇÃO: FRIO, VOLTAGEM: 220 VOLTS / 60 HZ, MONOFÁSICO, FORNECIDO COM MANUAL DE INSTRUÇÕES, CONTROLE REMOTO E CERTIFICADO DE GARANTIA EM PORTUGUÊS, COM SELO PROCELCLASSIFICAÇÃO A/B/C, TUBULAÇÃO DE COBRE REVESTIDA COM ISOLANTE TÉRMICO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT VIGENTES, COM BOMBA PARA CONDENSADOS E LINHA DE DRENO INCLUSAS	Serviço	8	R$ 2.074,00	R$ 16.592,00
	Valor Total – Item 9					R$ 92.580,08
10	10.1	FORNECIMENTO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT, MODELO PISO-TETO, TECNOLOGIA INVERTER, FLUIDO REFRIGERANTE R410- A ou R32, COM UNIDADE CONDENSADORA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 60.000 BTUS/H, OPERAÇÃO: FRIO, VOLTAGEM: 220 VOLTS / 60 HZ, MONOFÁSICO, FORNECIDO COM MANUAL DE INSTRUÇÕES, CONTROLE REMOTO E CERTIFICADO DE GARANTIA EM PORTUGUÊS, COM SELO PROCELCLASSIFICAÇÃO A/B/C, TUBULAÇÃO DE COBRE REVESTIDA COM ISOLANTE	Unidade	2	R$ 9.498,51	R$ 18.997,02

		TÉRMICO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT VIGENTES, COM BOMBA PARA CONDENSADOS E LINHA DE DRENO INCLUSAS. **EXCLUSIVO ME/EPP**				
	10.2	INSTALAÇÃO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT, MODELO PISO-TETO, TECNOLOGIA INVERTER, FLUIDO REFRIGERANTE R410- A ou R32, COM UNIDADE CONDENSADORA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 60.000 BTUS/H, OPERAÇÃO: FRIO, VOLTAGEM: 220 VOLTS / 60 HZ, MONOFÁSICO, FORNECIDO COM MANUAL DE INSTRUÇÕES, CONTROLE REMOTO E CERTIFICADO DE GARANTIA EM PORTUGUÊS, COM SELO PROCELCLASSIFICAÇÃO A/B/C, TUBULAÇÃO DE COBRE REVESTIDA COM ISOLANTE TÉRMICO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT VIGENTES, COM BOMBA PARA CONDENSADOS E LINHA DE DRENO INCLUSAS. **EXCLUSIVO ME/EPP**	Serviço	2	R$ 2.074,00	R$ 4.148,00
	Valor Total – Item 10					R$ 23.145,02
VALOR TOTAL						R$ 580.922,62

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: maio/2023
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Adaptação: Procuradoria da ALESP / Modelo 8-A / PR.E / S.R.P. / BSCom / Cota Excl ME-EPP / Revisão 6 / Novembro de 2025.

ANEXO II

PROPOSTA COMERCIAL

ATENÇÃO: ESTA PROPOSTA COMERCIAL DEVERÁ SER PREENCHIDA E ENTREGUE APENAS PELA LICITANTE CLASSIFICADA COMO PRIMEIRA COLOCADA, NOS TERMOS DO SUBITEM 6.20.4. DO EDITAL

À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2026
Processo Digital nº 52/2026

Apresentamos nossa proposta de preço, em 1 (uma) via, cujo objeto atende às especificações constantes do Termo de Referência, que integra o presente EDITAL, consistindo no seguinte:

Item	Subitem	Descrição	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
1	1.1	FORNECIMENTO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT, MODELO HI-WALL, TECNOLOGIA INVERTER, FLUIDO REFRIGERANTE R410- A ou R32, COM UNIDADE CONDENSADORA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 12.000 BTUS/H, OPERAÇÃO: FRIO, VOLTAGEM: 220 VOLTS / 60 HZ, MONOFÁSICO, FORNECIDO COM MANUAL DE INSTRUÇÕES, CONTROLE REMOTO E CERTIFICADO DE GARANTIA EM PORTUGUÊS, COM SELO PROCEL CLASSIFICAÇÃO A/B/C, TUBULAÇÃO DE COBRE REVESTIDA COM ISOLANTE TÉRMICO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT VIGENTES, COM BOMBA PARA CONDENSADOS E LINHA DE DRENO INCLUSAS. **Marca/Modelo/Fabricante:** **EXCLUSIVO ME/EPP**	Unidade	12		
	1.2	INSTALAÇÃO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT, MODELO HI-WALL, TECNOLOGIA INVERTER, FLUIDO REFRIGERANTE R410- A ou R32, COM UNIDADE CONDENSADORA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 12.000 BTUS/H, OPERAÇÃO: FRIO, VOLTAGEM: 220 VOLTS / 60 HZ, MONOFÁSICO, FORNECIDO COM MANUAL DE INSTRUÇÕES, CONTROLE REMOTO E CERTIFICADO DE GARANTIA EM PORTUGUÊS, COM SELO PROCEL CLASSIFICAÇÃO A/B/C, TUBULAÇÃO DE COBRE REVESTIDA COM ISOLANTE TÉRMICO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT VIGENTES,	Unidade	12		

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: maio/2023
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Adaptação: Procuradoria da ALESP / Modelo 8-A / PR.E / S.R.P. / BSCom / Cota Excl ME-EPP / Revisão 6 / Novembro de 2025.

		COM BOMBA PARA CONDENSADOS E LINHA DE DRENO INCLUSAS. **EXCLUSIVO ME/EPP**				
	Valor Total – Item 1					
2	2.1	FORNECIMENTO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT, MODELO HI-WALL, TECNOLOGIA INVERTER, FLUIDO REFRIGERANTE R410- A ou R32, COM UNIDADE CONDENSADORA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 18.000 BTUS/H, OPERAÇÃO: FRIO, VOLTAGEM: 220 VOLTS / 60 HZ, MONOFÁSICO, FORNECIDO COM MANUAL DE INSTRUÇÕES, CONTROLE REMOTO E CERTIFICADO DE GARANTIA EM PORTUGUÊS, COM SELO PROCEL CLASSIFICAÇÃO A/B/C, TUBULAÇÃO DE COBRE REVESTIDA COM ISOLANTE TÉRMICO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT VIGENTES, COM BOMBA PARA CONDENSADOS E LINHA DE DRENO INCLUSAS. **Marca/Modelo/Fabricante:**	Unidade	12		
	2.2	INSTALAÇÃO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT, MODELO HI-WALL, TECNOLOGIA INVERTER, FLUIDO REFRIGERANTE R410- A ou R32, COM UNIDADE CONDENSADORA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 18.000 BTUS/H, OPERAÇÃO: FRIO, VOLTAGEM: 220 VOLTS / 60 HZ, MONOFÁSICO, FORNECIDO COM MANUAL DE INSTRUÇÕES, CONTROLE REMOTO E CERTIFICADO DE GARANTIA EM PORTUGUÊS, COM SELO PROCEL CLASSIFICAÇÃO A/B/C, TUBULAÇÃO DE COBRE REVESTIDA COM ISOLANTE TÉRMICO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT VIGENTES, COM BOMBA PARA CONDENSADOS E LINHA DE DRENO INCLUSAS.	Unidade	12		
	Valor Total – Item 2					
3	3.1	FORNECIMENTO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT, MODELO HI-WALL, TECNOLOGIA INVERTER, FLUIDO REFRIGERANTE R410- A ou R32, COM UNIDADE CONDENSADORA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 18.000 BTUS/H, OPERAÇÃO: FRIO, VOLTAGEM: 220 VOLTS / 60 HZ, MONOFÁSICO, FORNECIDO COM MANUAL DE INSTRUÇÕES, CONTROLE REMOTO E CERTIFICADO DE GARANTIA EM PORTUGUÊS, COM SELO PROCEL CLASSIFICAÇÃO A/B/C, TUBULAÇÃO DE COBRE REVESTIDA COM ISOLANTE TÉRMICO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT VIGENTES, COM BOMBA PARA CONDENSADOS E LINHA DE DRENO INCLUSAS.	Unidade	3		

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: maio/2023
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Adaptação: Procuradoria da ALESP / Modelo 8-A / PR.E / S.R.P. / BSCom / Cota Excl ME-EPP / Revisão 6 / Novembro de 2025.

		Marca/Modelo/Fabricante: **EXCLUSIVO ME/EPP**				
	3.2	INSTALAÇÃO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT, MODELO HI-WALL, TECNOLOGIA INVERTER, FLUIDO REFRIGERANTE R410- A ou R32, COM UNIDADE CONDENSADORA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 18.000 BTUS/H, OPERAÇÃO: FRIO, VOLTAGEM: 220 VOLTS / 60 HZ, MONOFÁSICO, FORNECIDO COM MANUAL DE INSTRUÇÕES, CONTROLE REMOTO E CERTIFICADO DE GARANTIA EM PORTUGUÊS, COM SELO PROCEL CLASSIFICAÇÃO A/B/C, TUBULAÇÃO DE COBRE REVESTIDA COM ISOLANTE TÉRMICO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT VIGENTES, COM BOMBA PARA CONDENSADOS E LINHA DE DRENO INCLUSAS. **EXCLUSIVO ME/EPP**	Serviço	3		
	Valor Total – Item 3					
4	4.1	FORNECIMENTO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT, MODELO PISO-TETO, TECNOLOGIA INVERTER, FLUIDO REFRIGERANTE R410- A ou R32, COM UNIDADE CONDENSADORA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 24.000 BTUS/H, OPERAÇÃO: FRIO, VOLTAGEM: 220 VOLTS / 60 HZ, MONOFÁSICO, FORNECIDO COM MANUAL DE INSTRUÇÕES, CONTROLE REMOTO E CERTIFICADO DE GARANTIA EM PORTUGUÊS, COM SELO PROCELCLASSIFICAÇÃO A/B/C, TUBULAÇÃO DE COBRE REVESTIDA COM ISOLANTE TÉRMICO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT VIGENTES, COM BOMBA PARA CONDENSADOS E LINHA DE DRENO INCLUSAS. **Marca/Modelo/Fabricante:** **EXCLUSIVO ME/EPP**	Unidade	10		
	4.2	INSTALAÇÃO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT, MODELO PISO-TETO, TECNOLOGIA INVERTER, FLUIDO REFRIGERANTE R410- A ou R32, COM UNIDADE CONDENSADORA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 24.000 BTUS/H, OPERAÇÃO: FRIO, VOLTAGEM: 220 VOLTS / 60 HZ, MONOFÁSICO, FORNECIDO COM MANUAL DE INSTRUÇÕES, CONTROLE REMOTO E CERTIFICADO DE GARANTIA EM PORTUGUÊS, COM SELO PROCELCLASSIFICAÇÃO A/B/C, TUBULAÇÃO DE COBRE REVESTIDA COM ISOLANTE TÉRMICO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT VIGENTES, COM BOMBA PARA CONDENSADOS E LINHA DE DRENO INCLUSAS.	Serviço	10		

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: maio/2023
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Adaptação: Procuradoria da ALESP / Modelo 8-A / PR.E / S.R.P. / BSCom / Cota Excl ME-EPP / Revisão 6 / Novembro de 2025.

		EXCLUSIVO ME/EPP				
	Valor Total – Item 4					
5	5.1	FORNECIMENTO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT, MODELO PISO-TETO, TECNOLOGIA INVERTER, FLUIDO REFRIGERANTE R410- A ou R32, COM UNIDADE CONDENSADORA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 36.000 BTUS/H, OPERAÇÃO: FRIO, VOLTAGEM: 220 VOLTS / 60 HZ, MONOFÁSICO, FORNECIDO COM MANUAL DE INSTRUÇÕES, CONTROLE REMOTO E CERTIFICADO DE GARANTIA EM PORTUGUÊS, COM SELO PROCEL CLASSIFICAÇÃO A/B/C, TUBULAÇÃO DE COBRE REVESTIDA COM ISOLANTE TÉRMICO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT VIGENTES, COM BOMBA PARA CONDENSADOS E LINHA DE DRENO INCLUSAS. **Marca/Modelo/Fabricante:**	Unidade	8		
	5.2	INSTALAÇÃO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT, MODELO PISO-TETO, TECNOLOGIA INVERTER, FLUIDO REFRIGERANTE R410- A ou R32, COM UNIDADE CONDENSADORA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 36.000 BTUS/H, OPERAÇÃO: FRIO, VOLTAGEM: 220 VOLTS / 60 HZ, MONOFÁSICO, FORNECIDO COM MANUAL DE INSTRUÇÕES, CONTROLE REMOTO E CERTIFICADO DE GARANTIA EM PORTUGUÊS, COM SELO PROCEL CLASSIFICAÇÃO A/B/C, TUBULAÇÃO DE COBRE REVESTIDA COM ISOLANTE TÉRMICO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT VIGENTES, COM BOMBA PARA CONDENSADOS E LINHA DE DRENO INCLUSAS.	Serviço	8		
	Valor Total – Item 5					
6	6.1	FORNECIMENTO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT, MODELO PISO-TETO, TECNOLOGIA INVERTER, FLUIDO REFRIGERANTE R410- A ou R32, COM UNIDADE CONDENSADORA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 36.000 BTUS/H, OPERAÇÃO: FRIO, VOLTAGEM: 220 VOLTS / 60 HZ, MONOFÁSICO, FORNECIDO COM MANUAL DE INSTRUÇÕES, CONTROLE REMOTO E CERTIFICADO DE GARANTIA EM PORTUGUÊS, COM SELO PROCEL CLASSIFICAÇÃO A/B/C, TUBULAÇÃO DE COBRE REVESTIDA COM ISOLANTE TÉRMICO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT VIGENTES, COM BOMBA PARA CONDENSADOS E LINHA DE DRENO INCLUSAS. **Marca/Modelo/Fabricante:**	Unidade	2		

		EXCLUSIVO ME/EPP				
	6.2	INSTALAÇÃO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT, MODELO PISO-TETO, TECNOLOGIA INVERTER, FLUIDO REFRIGERANTE R410- A ou R32, COM UNIDADE CONDENSADORA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 36.000 BTUS/H, OPERAÇÃO: FRIO, VOLTAGEM: 220 VOLTS / 60 HZ, MONOFÁSICO, FORNECIDO COM MANUAL DE INSTRUÇÕES, CONTROLE REMOTO E CERTIFICADO DE GARANTIA EM PORTUGUÊS, COM SELO PROCEL CLASSIFICAÇÃO A/B/C, TUBULAÇÃO DE COBRE REVESTIDA COM ISOLANTE TÉRMICO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT VIGENTES, COM BOMBA PARA CONDENSADOS E LINHA DE DRENO INCLUSAS. **EXCLUSIVO ME/EPP**	Serviço	2		
	Valor Total – Item 6					
7	7.1	FORNECIMENTO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT, MODELO PISO-TETO, TECNOLOGIA INVERTER, FLUIDO REFRIGERANTE R410- A ou R32, COM UNIDADE CONDENSADORA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 48.000 BTUS/H, OPERAÇÃO: FRIO, VOLTAGEM: 220 VOLTS / 60 HZ, MONOFÁSICO, FORNECIDO COM MANUAL DE INSTRUÇÕES, CONTROLE REMOTO E CERTIFICADO DE GARANTIA EM PORTUGUÊS, COM SELO PROCELCLASSIFICAÇÃO A/B/C, TUBULAÇÃO DE COBRE REVESTIDA COM ISOLANTE TÉRMICO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT VIGENTES, COM BOMBA PARA CONDENSADOS E LINHA DE DRENO INCLUSAS. **Marca/Modelo/Fabricante:**	Unidade	8		
	7.2	INSTALAÇÃO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT, MODELO PISO-TETO, TECNOLOGIA INVERTER, FLUIDO REFRIGERANTE R410- A ou R32, COM UNIDADE CONDENSADORA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 48.000 BTUS/H, OPERAÇÃO: FRIO, VOLTAGEM: 220 VOLTS / 60 HZ, MONOFÁSICO, FORNECIDO COM MANUAL DE INSTRUÇÕES, CONTROLE REMOTO E CERTIFICADO DE GARANTIA EM PORTUGUÊS, COM SELO PROCELCLASSIFICAÇÃO A/B/C, TUBULAÇÃO DE COBRE REVESTIDA COM ISOLANTE TÉRMICO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT VIGENTES, COM BOMBA PARA CONDENSADOS E LINHA DE DRENO INCLUSAS	Serviço	8		
	Valor Total – Item 7					

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: maio/2023
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Adaptação: Procuradoria da ALESP / Modelo 8-A / PR.E / S.R.P. / BSCom / Cota Excl ME-EPP / Revisão 6 / Novembro de 2025.

8	8.1	FORNECIMENTO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT, MODELO PISO-TETO, TECNOLOGIA INVERTER, FLUIDO REFRIGERANTE R410- A ou R32, COM UNIDADE CONDENSADORA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 48.000 BTUS/H, OPERAÇÃO: FRIO, VOLTAGEM: 220 VOLTS / 60 HZ, MONOFÁSICO, FORNECIDO COM MANUAL DE INSTRUÇÕES, CONTROLE REMOTO E CERTIFICADO DE GARANTIA EM PORTUGUÊS, COM SELO PROCELCLASSIFICAÇÃO A/B/C, TUBULAÇÃO DE COBRE REVESTIDA COM ISOLANTE TÉRMICO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT VIGENTES, COM BOMBA PARA CONDENSADOS E LINHA DE DRENO INCLUSAS. **Marca/Modelo/Fabricante:** **EXCLUSIVO ME/EPP**	Unidade	2		
	8.2	INSTALAÇÃO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT, MODELO PISO-TETO, TECNOLOGIA INVERTER, FLUIDO REFRIGERANTE R410- A ou R32, COM UNIDADE CONDENSADORA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 48.000 BTUS/H, OPERAÇÃO: FRIO, VOLTAGEM: 220 VOLTS / 60 HZ, MONOFÁSICO, FORNECIDO COM MANUAL DE INSTRUÇÕES, CONTROLE REMOTO E CERTIFICADO DE GARANTIA EM PORTUGUÊS, COM SELO PROCELCLASSIFICAÇÃO A/B/C, TUBULAÇÃO DE COBRE REVESTIDA COM ISOLANTE TÉRMICO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT VIGENTES, COM BOMBA PARA CONDENSADOS E LINHA DE DRENO INCLUSAS. **EXCLUSIVO ME/EPP**	Serviço	2		
	Valor Total – Item 8					
9	9.1	FORNECIMENTO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT, MODELO PISO-TETO, TECNOLOGIA INVERTER, FLUIDO REFRIGERANTE R410- A ou R32, COM UNIDADE CONDENSADORA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 60.000 BTUS/H, OPERAÇÃO: FRIO, VOLTAGEM: 220 VOLTS / 60 HZ, MONOFÁSICO, FORNECIDO COM MANUAL DE INSTRUÇÕES, CONTROLE REMOTO E CERTIFICADO DE GARANTIA EM PORTUGUÊS, COM SELO PROCELCLASSIFICAÇÃO A/B/C, TUBULAÇÃO DE COBRE REVESTIDA COM ISOLANTE TÉRMICO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT VIGENTES, COM BOMBA PARA CONDENSADOS E LINHA DE DRENO INCLUSAS. **Marca/Modelo/Fabricante:**	Unidade	8		

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: maio/2023
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Adaptação: Procuradoria da ALESP / Modelo 8-A / PR.E / S.R.P. / BSCom / Cota Excl ME-EPP / Revisão 6 / Novembro de 2025.

	9.2	INSTALAÇÃO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT, MODELO PISO-TETO, TECNOLOGIA INVERTER, FLUIDO REFRIGERANTE R410- A ou R32, COM UNIDADE CONDENSADORA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 60.000 BTUS/H, OPERAÇÃO: FRIO, VOLTAGEM: 220 VOLTS / 60 HZ, MONOFÁSICO, FORNECIDO COM MANUAL DE INSTRUÇÕES, CONTROLE REMOTO E CERTIFICADO DE GARANTIA EM PORTUGUÊS, COM SELO PROCELCLASSIFICAÇÃO A/B/C, TUBULAÇÃO DE COBRE REVESTIDA COM ISOLANTE TÉRMICO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT VIGENTES, COM BOMBA PARA CONDENSADOS E LINHA DE DRENO INCLUSAS	Serviço	8		
	Valor Total – Item 9					
10	10.1	FORNECIMENTO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT, MODELO PISO-TETO, TECNOLOGIA INVERTER, FLUIDO REFRIGERANTE R410- A ou R32, COM UNIDADE CONDENSADORA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 60.000 BTUS/H, OPERAÇÃO: FRIO, VOLTAGEM: 220 VOLTS / 60 HZ, MONOFÁSICO, FORNECIDO COM MANUAL DE INSTRUÇÕES, CONTROLE REMOTO E CERTIFICADO DE GARANTIA EM PORTUGUÊS, COM SELO PROCELCLASSIFICAÇÃO A/B/C, TUBULAÇÃO DE COBRE REVESTIDA COM ISOLANTE TÉRMICO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT VIGENTES, COM BOMBA PARA CONDENSADOS E LINHA DE DRENO INCLUSAS. **Marca/Modelo/Fabricante:** **EXCLUSIVO ME/EPP**	Unidade	2		
	10.2	INSTALAÇÃO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT, MODELO PISO-TETO, TECNOLOGIA INVERTER, FLUIDO REFRIGERANTE R410- A ou R32, COM UNIDADE CONDENSADORA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 60.000 BTUS/H, OPERAÇÃO: FRIO, VOLTAGEM: 220 VOLTS / 60 HZ, MONOFÁSICO, FORNECIDO COM MANUAL DE INSTRUÇÕES, CONTROLE REMOTO E CERTIFICADO DE GARANTIA EM PORTUGUÊS, COM SELO PROCELCLASSIFICAÇÃO A/B/C, TUBULAÇÃO DE COBRE REVESTIDA COM ISOLANTE TÉRMICO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT VIGENTES, COM BOMBA PARA CONDENSADOS E LINHA DE DRENO INCLUSAS. **EXCLUSIVO ME/EPP**	Serviço	2		
	Valor Total – Item 10					
VALOR TOTAL						

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: maio/2023
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Adaptação: Procuradoria da ALESP / Modelo 8-A / PR.E / S.R.P. / BSCom / Cota Excl ME-EPP / Revisão 6 / Novembro de 2025.

Os **valores total e unitários** ofertados deverão corresponder ao preço final, nele incluídos os acréscimos constantes nesta Proposta Comercial, ou benefícios que afetem o valor dos serviços/materiais, tais como isenções, imunidades ou outros de qualquer natureza, de sorte que o preço proposto corresponda ao **valor final** a ser despendido pela **ALESP**.

I) Declaramos:

a) ter ciência do prazo de execução/entrega, do prazo de validade da proposta e dos demais termos do presente Edital e seus respectivos Anexos, aos quais nos sujeitamos;

b) ter ciência de que, conforme o protocolo ICMS 42/2009, alterado pelo protocolo ICMS 1/2011, ficam obrigados a emitir Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, modelo 55, em substituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, a partir de 1º de abril de 2011, os contribuintes (exceto MEI, conforme cláusula 4ª, I, do protocolo ICMS 42/2009) que, independentemente da atividade econômica exercida, realizem operações destinadas à Administração Pública direta ou indireta;

c) ter ciência de que deveremos observar as boas práticas, técnica e ambientalmente recomendadas, quando da realização de serviços e/ou fornecimento de bens que correrão sob nossa inteira e exclusiva responsabilidade.

d) que, até a presente data, a empresa e seus sócios não sofreram a penalidade de impedimento de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, prevista na Lei federal nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa), estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

e) que nossa proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas (art. §1º do artigo 63 da Lei federal nº 14.133/2021)

II) Dados da empresa:
CNPJ/MF empresa nº ...../.....-.....
Inscrição Estadual nº..... Estado .....
Inscrição Municipal nº ..... Município .....
Endereço.....CEP .....
Telefone .....
E-mail.....@.....Website:.....
nº da conta corrente..... Banco.....
Agência ..... Praça ..... para fins de pagamento;
São Paulo, ... de ..... de .....

Dados do sócio majoritário
Nome: .....
CPF: .....

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: maio/2023
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Adaptação: Procuradoria da ALESP / Modelo 8-A / PR.E / S.R.P. / BSCom / Cota Excl ME-EPP / Revisão 6 / Novembro de 2025.

São Paulo, ... de ..... de .....

(Nome Legível)

ANEXO III DO EDITAL – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO – ALESP

PROCESSO ALESP DIGITAL N° 52/2026

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº _____ (DEFINIR)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2026

Aos _____ dias, do mês de _____ do ano de _____, (DEFINIR), na **ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO - ALESP**, situada na Avenida Pedro Álvares Cabral, 201, Ibirapuera, nesta capital, nos termos do que determinam a Lei federal nº 14.133/2021 e o Ato da Mesa nº 4/2024, obedecidas ainda as disposições contidas no Edital e seus Anexos, de que trata o **Processo ALESP Digital nº 52/2026**, em face da classificação das propostas apresentadas no **PREGÃO ELETRÔNICO nº 112/2026**, homologado pelo _____(DEFINIR), publicado no Diário Oficial do Estado, em ____/_____/_____(DEFINIR), **RESOLVE a ALESP,** neste ato representada pelo(a) _____(DEFINIR), **REGISTRAR O(S) PREÇO(S)** da empresa **(QUALIFICAÇÃO DA EMPRESA CLASSIFICADA COMO PRIMEIRA COLOCADA)**

e, ainda das seguintes empresas, conforme Ata do Pregoeiro, autuada em ____/____/____(DEFINIR): ⇨ UTILIZAR QUANDO HOUVER CADASTRO RESERVA

CADASTRO RESERVA

Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que aceitaram cotar os itens com preços iguais ao adjudicatário:

Item do TR	Fornecedor *(razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante)*						
X	Especificação	*Marca (se exigida no edital)*	*Modelo (se exigido no edital)*	Unidade	Quantidade Máxima	Valor Un	*Prazo garantia ou validade*

Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que mantiveram sua proposta original:

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: maio/2023
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Adaptação: Procuradoria da ALESP / Modelo 8-A / PR.E / S.R.P. / BSCom / Cota Excl ME-EPP / Revisão 6 / Novembro de 2025.

Item do TR	Fornecedor *(razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante)*						
X	Especificação	*Marca (se exigida no edital)*	*Modelo (se exigido no edital)*	Unidade	Quantidade Máxima	Valor Un	*Prazo garantia ou validade*

2. DO OBJETO

2.1. O objeto da presente Ata é constituir o "Registro de Preços" para **fornecimento e instalação de equipamentos de ar condicionado**, conforme a Proposta e observadas as especificações constantes do Termo de Referência.

2.2. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

2.2.1. O Edital da Licitação;

2.2.2. O Termo de Referência;

2.2.3. A Proposta do CONTRATADO;

2.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2.3. O regime de execução ou a forma de fornecimento será aquela definida no Edital e Anexos.

2.4. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

3. DO PREÇO

3.1. O(s) preço(s) proposto(s), conforme Ata do(a) Pregoeiro(a), é(são) o(s) seguinte(s):

Item	Subitem	Descrição	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
1	1.1	FORNECIMENTO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT, MODELO HI-WALL, TECNOLOGIA INVERTER, FLUIDO REFRIGERANTE R410- A ou R32, COM UNIDADE CONDENSADORA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 12.000 BTUS/H, OPERAÇÃO: FRIO, VOLTAGEM: 220 VOLTS / 60 HZ, MONOFÁSICO, FORNECIDO COM MANUAL DE INSTRUÇÕES, CONTROLE REMOTO E CERTIFICADO DE GARANTIA EM PORTUGUÊS, COM SELO PROCEL CLASSIFICAÇÃO A/B/C, TUBULAÇÃO DE COBRE REVESTIDA COM ISOLANTE TÉRMICO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT VIGENTES, COM BOMBA PARA CONDENSADOS E LINHA DE DRENO INCLUSAS.	Unidade	12		

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: maio/2023
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Adaptação: Procuradoria da ALESP / Modelo 8-A / PR.E / S.R.P. / BSCom / Cota Excl ME-EPP / Revisão 6 / Novembro de 2025.

		Marca/Modelo/Fabricante: **EXCLUSIVO ME/EPP**				
	1.2	INSTALAÇÃO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT, MODELO HI-WALL, TECNOLOGIA INVERTER, FLUIDO REFRIGERANTE R410- A ou R32, COM UNIDADE CONDENSADORA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 12.000 BTUS/H, OPERAÇÃO: FRIO, VOLTAGEM: 220 VOLTS / 60 HZ, MONOFÁSICO, FORNECIDO COM MANUAL DE INSTRUÇÕES, CONTROLE REMOTO E CERTIFICADO DE GARANTIA EM PORTUGUÊS, COM SELO PROCEL CLASSIFICAÇÃO A/B/C, TUBULAÇÃO DE COBRE REVESTIDA COM ISOLANTE TÉRMICO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT VIGENTES, COM BOMBA PARA CONDENSADOS E LINHA DE DRENO INCLUSAS. **EXCLUSIVO ME/EPP**	Unidade	12		
	Valor Total – Item 1					
2	2.1	FORNECIMENTO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT, MODELO HI-WALL, TECNOLOGIA INVERTER, FLUIDO REFRIGERANTE R410- A ou R32, COM UNIDADE CONDENSADORA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 18.000 BTUS/H, OPERAÇÃO: FRIO, VOLTAGEM: 220 VOLTS / 60 HZ, MONOFÁSICO, FORNECIDO COM MANUAL DE INSTRUÇÕES, CONTROLE REMOTO E CERTIFICADO DE GARANTIA EM PORTUGUÊS, COM SELO PROCEL CLASSIFICAÇÃO A/B/C, TUBULAÇÃO DE COBRE REVESTIDA COM ISOLANTE TÉRMICO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT VIGENTES, COM BOMBA PARA CONDENSADOS E LINHA DE DRENO INCLUSAS. **Marca/Modelo/Fabricante:**	Unidade	12		
	2.2	INSTALAÇÃO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT, MODELO HI-WALL, TECNOLOGIA INVERTER, FLUIDO REFRIGERANTE R410- A ou R32, COM UNIDADE CONDENSADORA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 18.000 BTUS/H, OPERAÇÃO: FRIO, VOLTAGEM: 220 VOLTS / 60 HZ, MONOFÁSICO, FORNECIDO COM MANUAL DE INSTRUÇÕES, CONTROLE REMOTO E CERTIFICADO DE GARANTIA EM PORTUGUÊS, COM SELO PROCEL CLASSIFICAÇÃO A/B/C, TUBULAÇÃO DE COBRE REVESTIDA COM ISOLANTE TÉRMICO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT VIGENTES, COM BOMBA PARA CONDENSADOS E LINHA DE DRENO INCLUSAS.	Unidade	12		

	Valor Total – Item 2					
3	3.1	FORNECIMENTO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT, MODELO HI-WALL, TECNOLOGIA INVERTER, FLUIDO REFRIGERANTE R410- A ou R32, COM UNIDADE CONDENSADORA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 18.000 BTUS/H, OPERAÇÃO: FRIO, VOLTAGEM: 220 VOLTS / 60 HZ, MONOFÁSICO, FORNECIDO COM MANUAL DE INSTRUÇÕES, CONTROLE REMOTO E CERTIFICADO DE GARANTIA EM PORTUGUÊS, COM SELO PROCEL CLASSIFICAÇÃO A/B/C, TUBULAÇÃO DE COBRE REVESTIDA COM ISOLANTE TÉRMICO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT VIGENTES, COM BOMBA PARA CONDENSADOS E LINHA DE DRENO INCLUSAS. **Marca/Modelo/Fabricante:** **EXCLUSIVO ME/EPP**	Unidade	3		
	3.2	INSTALAÇÃO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT, MODELO HI-WALL, TECNOLOGIA INVERTER, FLUIDO REFRIGERANTE R410- A ou R32, COM UNIDADE CONDENSADORA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 18.000 BTUS/H, OPERAÇÃO: FRIO, VOLTAGEM: 220 VOLTS / 60 HZ, MONOFÁSICO, FORNECIDO COM MANUAL DE INSTRUÇÕES, CONTROLE REMOTO E CERTIFICADO DE GARANTIA EM PORTUGUÊS, COM SELO PROCEL CLASSIFICAÇÃO A/B/C, TUBULAÇÃO DE COBRE REVESTIDA COM ISOLANTE TÉRMICO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT VIGENTES, COM BOMBA PARA CONDENSADOS E LINHA DE DRENO INCLUSAS. **EXCLUSIVO ME/EPP**	Serviço	3		
	Valor Total – Item 3					
4	4.1	FORNECIMENTO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT, MODELO PISO-TETO, TECNOLOGIA INVERTER, FLUIDO REFRIGERANTE R410- A ou R32, COM UNIDADE CONDENSADORA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 24.000 BTUS/H, OPERAÇÃO: FRIO, VOLTAGEM: 220 VOLTS / 60 HZ, MONOFÁSICO, FORNECIDO COM MANUAL DE INSTRUÇÕES, CONTROLE REMOTO E CERTIFICADO DE GARANTIA EM PORTUGUÊS, COM SELO PROCELCLASSIFICAÇÃO A/B/C, TUBULAÇÃO DE COBRE REVESTIDA COM ISOLANTE TÉRMICO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT VIGENTES, COM BOMBA PARA CONDENSADOS E LINHA DE DRENO INCLUSAS. **Marca/Modelo/Fabricante:**	Unidade	10		

		EXCLUSIVO ME/EPP				
	4.2	INSTALAÇÃO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT, MODELO PISO-TETO, TECNOLOGIA INVERTER, FLUIDO REFRIGERANTE R410- A ou R32, COM UNIDADE CONDENSADORA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 24.000 BTUS/H, OPERAÇÃO: FRIO, VOLTAGEM: 220 VOLTS / 60 HZ, MONOFÁSICO, FORNECIDO COM MANUAL DE INSTRUÇÕES, CONTROLE REMOTO E CERTIFICADO DE GARANTIA EM PORTUGUÊS, COM SELO PROCELCLASSIFICAÇÃO A/B/C, TUBULAÇÃO DE COBRE REVESTIDA COM ISOLANTE TÉRMICO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT VIGENTES, COM BOMBA PARA CONDENSADOS E LINHA DE DRENO INCLUSAS. **EXCLUSIVO ME/EPP**	Serviço	10		
	Valor Total – Item 4					
5	5.1	FORNECIMENTO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT, MODELO PISO-TETO, TECNOLOGIA INVERTER, FLUIDO REFRIGERANTE R410- A ou R32, COM UNIDADE CONDENSADORA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 36.000 BTUS/H, OPERAÇÃO: FRIO, VOLTAGEM: 220 VOLTS / 60 HZ, MONOFÁSICO, FORNECIDO COM MANUAL DE INSTRUÇÕES, CONTROLE REMOTO E CERTIFICADO DE GARANTIA EM PORTUGUÊS, COM SELO PROCEL CLASSIFICAÇÃO A/B/C, TUBULAÇÃO DE COBRE REVESTIDA COM ISOLANTE TÉRMICO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT VIGENTES, COM BOMBA PARA CONDENSADOS E LINHA DE DRENO INCLUSAS. **Marca/Modelo/Fabricante:**	Unidade	8		
	5.2	INSTALAÇÃO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT, MODELO PISO-TETO, TECNOLOGIA INVERTER, FLUIDO REFRIGERANTE R410- A ou R32, COM UNIDADE CONDENSADORA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 36.000 BTUS/H, OPERAÇÃO: FRIO, VOLTAGEM: 220 VOLTS / 60 HZ, MONOFÁSICO, FORNECIDO COM MANUAL DE INSTRUÇÕES, CONTROLE REMOTO E CERTIFICADO DE GARANTIA EM PORTUGUÊS, COM SELO PROCEL CLASSIFICAÇÃO A/B/C, TUBULAÇÃO DE COBRE REVESTIDA COM ISOLANTE TÉRMICO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT VIGENTES, COM BOMBA PARA CONDENSADOS E LINHA DE DRENO INCLUSAS.	Serviço	8		
	Valor Total – Item 5					

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: maio/2023
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Adaptação: Procuradoria da ALESP / Modelo 8-A / PR.E / S.R.P. / BSCom / Cota Excl ME-EPP / Revisão 6 / Novembro de 2025.

6	6.1	FORNECIMENTO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT, MODELO PISO-TETO, TECNOLOGIA INVERTER, FLUIDO REFRIGERANTE R410- A ou R32, COM UNIDADE CONDENSADORA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 36.000 BTUS/H, OPERAÇÃO: FRIO, VOLTAGEM: 220 VOLTS / 60 HZ, MONOFÁSICO, FORNECIDO COM MANUAL DE INSTRUÇÕES, CONTROLE REMOTO E CERTIFICADO DE GARANTIA EM PORTUGUÊS, COM SELO PROCEL CLASSIFICAÇÃO A/B/C, TUBULAÇÃO DE COBRE REVESTIDA COM ISOLANTE TÉRMICO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT VIGENTES, COM BOMBA PARA CONDENSADOS E LINHA DE DRENO INCLUSAS. **Marca/Modelo/Fabricante:** **EXCLUSIVO ME/EPP**	Unidade	2		
	6.2	INSTALAÇÃO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT, MODELO PISO-TETO, TECNOLOGIA INVERTER, FLUIDO REFRIGERANTE R410- A ou R32, COM UNIDADE CONDENSADORA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 36.000 BTUS/H, OPERAÇÃO: FRIO, VOLTAGEM: 220 VOLTS / 60 HZ, MONOFÁSICO, FORNECIDO COM MANUAL DE INSTRUÇÕES, CONTROLE REMOTO E CERTIFICADO DE GARANTIA EM PORTUGUÊS, COM SELO PROCEL CLASSIFICAÇÃO A/B/C, TUBULAÇÃO DE COBRE REVESTIDA COM ISOLANTE TÉRMICO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT VIGENTES, COM BOMBA PARA CONDENSADOS E LINHA DE DRENO INCLUSAS. **EXCLUSIVO ME/EPP**	Serviço	2		
	Valor Total – Item 6					
7	7.1	FORNECIMENTO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT, MODELO PISO-TETO, TECNOLOGIA INVERTER, FLUIDO REFRIGERANTE R410- A ou R32, COM UNIDADE CONDENSADORA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 48.000 BTUS/H, OPERAÇÃO: FRIO, VOLTAGEM: 220 VOLTS / 60 HZ, MONOFÁSICO, FORNECIDO COM MANUAL DE INSTRUÇÕES, CONTROLE REMOTO E CERTIFICADO DE GARANTIA EM PORTUGUÊS, COM SELO PROCELCLASSIFICAÇÃO A/B/C, TUBULAÇÃO DE COBRE REVESTIDA COM ISOLANTE TÉRMICO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT VIGENTES, COM BOMBA PARA CONDENSADOS E LINHA DE DRENO INCLUSAS. **Marca/Modelo/Fabricante:**	Unidade	8		

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: maio/2023
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Adaptação: Procuradoria da ALESP / Modelo 8-A / PR.E / S.R.P. / BSCom / Cota Excl ME-EPP / Revisão 6 / Novembro de 2025.

	7.2	INSTALAÇÃO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT, MODELO PISO-TETO, TECNOLOGIA INVERTER, FLUIDO REFRIGERANTE R410- A ou R32, COM UNIDADE CONDENSADORA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 48.000 BTUS/H, OPERAÇÃO: FRIO, VOLTAGEM: 220 VOLTS / 60 HZ, MONOFÁSICO, FORNECIDO COM MANUAL DE INSTRUÇÕES, CONTROLE REMOTO E CERTIFICADO DE GARANTIA EM PORTUGUÊS, COM SELO PROCELCLASSIFICAÇÃO A/B/C, TUBULAÇÃO DE COBRE REVESTIDA COM ISOLANTE TÉRMICO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT VIGENTES, COM BOMBA PARA CONDENSADOS E LINHA DE DRENO INCLUSAS	Serviço	8		
	Valor Total – Item 7					
8	8.1	FORNECIMENTO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT, MODELO PISO-TETO, TECNOLOGIA INVERTER, FLUIDO REFRIGERANTE R410- A ou R32, COM UNIDADE CONDENSADORA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 48.000 BTUS/H, OPERAÇÃO: FRIO, VOLTAGEM: 220 VOLTS / 60 HZ, MONOFÁSICO, FORNECIDO COM MANUAL DE INSTRUÇÕES, CONTROLE REMOTO E CERTIFICADO DE GARANTIA EM PORTUGUÊS, COM SELO PROCELCLASSIFICAÇÃO A/B/C, TUBULAÇÃO DE COBRE REVESTIDA COM ISOLANTE TÉRMICO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT VIGENTES, COM BOMBA PARA CONDENSADOS E LINHA DE DRENO INCLUSAS. **Marca/Modelo/Fabricante:** **EXCLUSIVO ME/EPP**	Unidade	2		
	8.2	INSTALAÇÃO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT, MODELO PISO-TETO, TECNOLOGIA INVERTER, FLUIDO REFRIGERANTE R410- A ou R32, COM UNIDADE CONDENSADORA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 48.000 BTUS/H, OPERAÇÃO: FRIO, VOLTAGEM: 220 VOLTS / 60 HZ, MONOFÁSICO, FORNECIDO COM MANUAL DE INSTRUÇÕES, CONTROLE REMOTO E CERTIFICADO DE GARANTIA EM PORTUGUÊS, COM SELO PROCELCLASSIFICAÇÃO A/B/C, TUBULAÇÃO DE COBRE REVESTIDA COM ISOLANTE TÉRMICO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT VIGENTES, COM BOMBA PARA CONDENSADOS E LINHA DE DRENO INCLUSAS. **EXCLUSIVO ME/EPP**	Serviço	2		
	Valor Total – Item 8					
9	9.1	FORNECIMENTO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR DO TIPO	Unidade	8		

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: maio/2023
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Adaptação: Procuradoria da ALESP / Modelo 8-A / PR.E / S.R.P. / BSCom / Cota Excl ME-EPP / Revisão 6 / Novembro de 2025.

		SPLIT, MODELO PISO-TETO, TECNOLOGIA INVERTER, FLUIDO REFRIGERANTE R410- A ou R32, COM UNIDADE CONDENSADORA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 60.000 BTUS/H, OPERAÇÃO: FRIO, VOLTAGEM: 220 VOLTS / 60 HZ, MONOFÁSICO, FORNECIDO COM MANUAL DE INSTRUÇÕES, CONTROLE REMOTO E CERTIFICADO DE GARANTIA EM PORTUGUÊS, COM SELO PROCELCLASSIFICAÇÃO A/B/C, TUBULAÇÃO DE COBRE REVESTIDA COM ISOLANTE TÉRMICO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT VIGENTES, COM BOMBA PARA CONDENSADOS E LINHA DE DRENO INCLUSAS. **Marca/Modelo/Fabricante:**				
	9.2	INSTALAÇÃO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT, MODELO PISO-TETO, TECNOLOGIA INVERTER, FLUIDO REFRIGERANTE R410- A ou R32, COM UNIDADE CONDENSADORA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 60.000 BTUS/H, OPERAÇÃO: FRIO, VOLTAGEM: 220 VOLTS / 60 HZ, MONOFÁSICO, FORNECIDO COM MANUAL DE INSTRUÇÕES, CONTROLE REMOTO E CERTIFICADO DE GARANTIA EM PORTUGUÊS, COM SELO PROCELCLASSIFICAÇÃO A/B/C, TUBULAÇÃO DE COBRE REVESTIDA COM ISOLANTE TÉRMICO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT VIGENTES, COM BOMBA PARA CONDENSADOS E LINHA DE DRENO INCLUSAS	Serviço	8		
	Valor Total – Item 9					
10	10.1	FORNECIMENTO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT, MODELO PISO-TETO, TECNOLOGIA INVERTER, FLUIDO REFRIGERANTE R410- A ou R32, COM UNIDADE CONDENSADORA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 60.000 BTUS/H, OPERAÇÃO: FRIO, VOLTAGEM: 220 VOLTS / 60 HZ, MONOFÁSICO, FORNECIDO COM MANUAL DE INSTRUÇÕES, CONTROLE REMOTO E CERTIFICADO DE GARANTIA EM PORTUGUÊS, COM SELO PROCELCLASSIFICAÇÃO A/B/C, TUBULAÇÃO DE COBRE REVESTIDA COM ISOLANTE TÉRMICO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT VIGENTES, COM BOMBA PARA CONDENSADOS E LINHA DE DRENO INCLUSAS. **Marca/Modelo/Fabricante:** **EXCLUSIVO ME/EPP**	Unidade	2		
	10.2	INSTALAÇÃO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT, MODELO PISO-TETO, TECNOLOGIA INVERTER, FLUIDO	Serviço	2		

		REFRIGERANTE R410- A ou R32, COM UNIDADE CONDENSADORA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 60.000 BTUS/H, OPERAÇÃO: FRIO, VOLTAGEM: 220 VOLTS / 60 HZ, MONOFÁSICO, FORNECIDO COM MANUAL DE INSTRUÇÕES, CONTROLE REMOTO E CERTIFICADO DE GARANTIA EM PORTUGUÊS, COM SELO PROCELCLASSIFICAÇÃO A/B/C, TUBULAÇÃO DE COBRE REVESTIDA COM ISOLANTE TÉRMICO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT VIGENTES, COM BOMBA PARA CONDENSADOS E LINHA DE DRENO INCLUSAS. **EXCLUSIVO ME/EPP**				
	Valor Total – Item 10					
VALOR TOTAL						

3.1.1. Os preços são totais, incluídas todas as despesas e custos, tais como tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), transporte dos bens, embalagens, seguros, mão de obra e qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não especificada nesta Ata.

3.2. A aquisição dos produtos das cotas reservadas terá prioridade - em relação ao mesmo objeto - ao item ou lote com participação ampla, desde que o valor ofertado não seja superior a 5% (cinco por cento), ressalvados ainda os casos em que a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou as condições do pedido.

4. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1. O prazo de validade do registro de preços será de 12 (doze) meses, contado a partir da data da publicação da respectiva Ata, com início em ___/___/___ e término em ___/___/___ (DEFINIR), prorrogável por igual período, desde que atendidos os requisitos definidos no artigo 84 da Lei federal nº 14.133/2021.

4.1.1 Em caso de prorrogação da ata, poderá ser renovado o quantitativo originalmente registrado.

4.1.2. As contratações oriundas desta Ata de Registro de Preços serão regidas por seu próprio prazo de execução ou de fornecimento, como definido no Edital, devendo, contudo, serem formalizadas no prazo de validade mencionado no subitem anterior.

4.1.3. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá ser observado no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

4.2. A existência de preços registrados não obriga a **ALESP** a firmar as contratações que deles poderão advir, sem direito à indenização de qualquer espécie à(s) detentora(s) desta Ata, sendo, contudo, vedada a participação em mais de uma ata de registro de preços com

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: maio/2023
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Adaptação: Procuradoria da ALESP / Modelo 8-A / PR.E / S.R.P. / BSCom / Cota Excl ME-EPP / Revisão 6 / Novembro de 2025.

o mesmo objeto no prazo de validade daquela de que já tiver participado, salvo na ocorrência de ata que tenha registrado quantitativo inferior ao máximo previsto no edital.

4.3. A cada período de 12 (doze) meses, contado da data da apresentação do orçamento estimado, o gestor responsável encaminhará os autos ao Departamento de Orçamento e Finanças para a aplicação do reajuste legal, independentemente de pedido do **CONTRATADO**, proporcionalmente à variação do IPC da FIPE, ou, na falta deste, pelo IGP-M da Fundação Getúlio Vargas ou, na falta de ambos, por índice do Governo que reflita a perda do poder aquisitivo da moeda, exclusivamente para as obrigações já abrangidas pelo critério da anualidade e desde que o período aquisitivo não decorra de atraso que seja imputável exclusivamente ao **CONTRATADO**.

5. DA ADMINISTRAÇÃO DA ATA

5.1. A administração desta Ata de Registro de Preços caberá à Comissão Gerenciadora, definida na Decisão nº _____ da _____ (DEFINIR), devendo a sua gestão e fiscalização e procedimentos correspondentes atender ao Decreto estadual nº 68.220/2023, adotado provisoriamente pelo Ato da Mesa nº 4/2024, como Regulamento de gestão dos contratos.

6. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

6.1. A(s) empresa(s) com preço(s) registrado(s), após a assinatura desta Ata, passará(ão) a ser denominada(s) **detentora(s) da Ata de Registro de Preços**.

6.1.1. A(s) detentora(s) da Ata de Registro de Preços deverá(ão) apresentar, como condição à sua celebração:
a) declaração conforme modelo anexo de Contrato e/ou de Autorização de Compra (conforme o caso), assinada pelo seu representante legal; e

b) certidão conjunta (negativa de débitos ou positiva com efeitos de negativa) de regularidade de contribuições previdenciárias, de tributos federais e da dívida ativa da União; e

c) certidão de regularidade relativa ao FGTS; e

d) certidão de regularidade perante a Justiça do Trabalho, relativa a débitos trabalhistas (Lei federal nº 12.440/2011); e

e) a comprovação, se for o caso, do atendimento à Resolução nº 122/2005 do Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP (garantia estendida); e

f) certidão de regularidade em face do CADIN estadual (Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgão e Entidades Estaduais do Estado de São Paulo), o qual deverá ser consultado por ocasião da respectiva celebração (Lei Estadual nº 12.799, de 11/01/2008, §1º do art. 6º); e

g) certidão obtida junto ao site “e-Sanções” do Governo do Estado de São Paulo; e

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: maio/2023
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Adaptação: Procuradoria da ALESP / Modelo 8-A / PR.E / S.R.P. / BSCom / Cota Excl ME-EPP / Revisão 6 / Novembro de 2025.

h) certidão obtida junto ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) do portal da transparência do governo federal; e

i) certidão obtida junto ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade mantido pelo Conselho Nacional de Justiça, em nome da pessoa jurídica e dos dirigentes;

j) a certidão CNEP (Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP), caracterizada como o banco de dados criado pela Lei nº 12.846/2013 com a finalidade de consolidar e dar publicidade à relação das empresas que sofreram qualquer das punições nela previstas;

6.2. As contratações serão formalizadas por meio da(s) minuta(s) anexa(s) ao Edital.

6.3. As empresas incluídas no cadastro de reserva só poderão contratar com a **ALESP** quando tiver esgotado a capacidade de fornecimento da vencedora, de acordo com a estimativa máxima prevista no Termo de Referência.

6.4. A(s) detentora(s) da Ata ou incluídas no Cadastro de Reserva, conforme o caso, ficará(ão) obrigada(s) a assinar o contrato e/ou instrumento equivalente (conforme o caso) dentro do prazo de validade desta Ata, podendo a execução do objeto ocorrer em data posterior ao seu vencimento.

6.5. O objeto de que trata esta Ata deverá ser executado nas quantidades determinadas pela **ALESP**, a seu critério, no(s) prazo(s) fixado(s) no Edital.

7. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

7.1. As despesas decorrentes das contratações correrão a conta das dotações expressamente consignadas no orçamento vigente à época da assinatura do Contrato e/ou Autorização de Compra (conforme o caso).

8. DAS CONDIÇÕES PARA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

8.1. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o gestor da ARP convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

8.1.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

8.1.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

8.2. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados, o gestor da ARP convocará o fornecedor para verificar a possibilidade de cumprir o compromisso.

8.2.1. Caso o fornecedor não tenha condições de cumprir os termos e condições da ARP, será liberado do compromisso, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados.

8.2.2. Na hipótese prevista no subitem anterior, o gestor da ARP deverá convocar os fornecedores integrantes do cadastro de reserva para igual verificação.

8.2.3. Não havendo êxito nas negociações nas hipóteses dos subitens 8.2. 8.2.2., caso a elevação dos preços no mercado tenha sido decorrente de fatos supervenientes e circunstâncias excepcionais devidamente comprovadas, poderá a ALESP promover a alteração dos preços registrados na ARP, desde que observadas as seguintes condições:

a) trate o objeto da ARP de bem ou serviço imprescindível para a ALESP;

b) haja justificativa robusta e contextualizada da repercussão superveniente e relevante na cadeia de produção dos bens e serviços, afetando a formação de preços no mercado relevante;

c) seja realizada pesquisa de preços demonstrando a atualidade dos valores praticados no mercado;

d) haja concordância do fornecedor quanto aos novos preços.

8.2.4. Não havendo êxito nas negociações prevista neste artigo, a ALESP deverá proceder o cancelamento da ARP, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

9. DO CANCELAMENTO DA ATA E DO REGISTRO DE PREÇOS

9.1. O fornecedor do bem ou prestador do serviço terá seu **registro** cancelado quando:

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

b) recusar-se a celebrar o contrato ou não retirar o instrumento equivalente (conforme o caso), no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

d) for declarado inidôneo ou impedido para licitar ou contratar com a Administração, nos termos do artigo 156 da Lei federal nº 14.133, de 2021.

9.2. O cancelamento dos **preços registrados** poderá ser realizado pelo gerenciador, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

a) por razão de interesse público;

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: maio/2023
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Adaptação: Procuradoria da ALESP / Modelo 8-A / PR.E / S.R.P. / BSCom / Cota Excl ME-EPP / Revisão 6 / Novembro de 2025.

b) a pedido do fornecedor do bem ou do prestador do serviço, na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior.

9.3. O cancelamento do registro e dos preços registrados, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente.

9.3.1. Na hipótese de **cancelamento**, a(s) detentora(s) da Ata será(ao) comunicada(s) por correspondência, com aviso de recebimento.

9.3.2. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da(s) detentora(s) da Ata, a comunicação será feita no Diário Oficial do Estado, considerando-se cancelado o(s) preço(s) registrado(s) a partir da publicação.

9.3.4. Caso as razões para o cancelamento não sejam aceitas pela **ALESP**, a(s) detentora(s) da Ata poderá(ao) sofrer as sanções administrativas previstas no Edital, sendo-lhe(s) assegurado o contraditório e a ampla defesa.

9.3.5. CANCELADO O REGISTRO, a **ALESP** poderá contratar com a detentora que aceitou fornecer o objeto da licitação pelo preço da primeira colocada.

10. DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

10.1. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação ou desta contratação direta, conforme justificativa apresentada nos estudos técnicos preliminares.

11. DA PUBLICIDADE

11.1. Os preços ora registrados serão publicados “trimestralmente”, no Diário Oficial do Estado, observado o prazo de validade da presente Ata.

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1. Fica eleito o foro da cidade de São Paulo, para dirimir eventuais dúvidas e/ou conflitos originados pela presente Ata, com renúncia a quaisquer outros por mais privilegiados que possam ser.

12.2. Os casos omissos serão solucionados pela Comissão Gerenciadora.

São Paulo, _____ de _____ de _____.

_____

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: maio/2023
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Adaptação: Procuradoria da ALESP / Modelo 8-A / PR.E / S.R.P. / BSCom / Cota Excl ME-EPP / Revisão 6 / Novembro de 2025.

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo

EMPRESA CLASSIFICADA EM 1º LUGAR

(Dados da empresa)

NOME REPRESENTANTE LEGAL
RG:_____ - SSP/_____
CPF: _____

EMPRESAS QUE ACEITARAM AS CONDIÇÕES DA 1ª CLASSIFICADA

(Preencher este campo apenas se houver empresas que aceitaram)

1. _____

2. ‘_____

3. _____

TESTEMUNHAS:

1.NOME COMPLETO
RG: _____ - SSP/_____

2. NOME COMPLETO
RG: _____ - SSP/_____

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: maio/2023
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Adaptação: Procuradoria da ALESP / Modelo 8-A / PR.E / S.R.P. / BSCom / Cota Excl ME-EPP / Revisão 6 / Novembro de 2025.

DOCUMENTO ANEXO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

MODELO DE DECLARAÇÃO

Eu, _____ (DEFINIR), representante legal da empresa _____ (DEFINIR), adjudicatária do Pregão Eletrônico nº 112/2026, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, **DECLARO** expressamente que:

I - Até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua contratação pelo Poder Público, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

II - Não nos enquadramos nas situações previstas no artigo 14 da Lei federal nº 14.133/2021, tendo ciência que não poderão disputar licitação ou participar da execução de contrato, direta ou indiretamente:

a) o autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;
b) a empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;
c) a pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;
d) aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação;
e) as empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
f) a pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

III - Estamos cientes da necessidade de manutenção dos preços durante todo o período de vigência do contrato ou instrumento equivalente (com a ressalva da hipótese de reajuste anual, quando aplicável), não sendo motivo para repactuação as meras flutuações de mercado, sazonais ou decorrentes de movimentações naturais da economia, ou seja, que não sejam oriundas de situações imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, situações que configuram álea econômica extraordinária.

IV – Que não estamos enquadradas na situação prevista no § 2º do artigo 4º da Lei nº 14.133/2021, ou seja, estamos cientes que é vedada a participação (em licitação ou cota exclusiva) de microempresas e empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte; ou ainda que, no caso de contratações com prazo de vigência superior a 1 (um) ano, será considerado o valor anual do contrato na aplicação dos limites previstos;

V) Estamos cientes da necessidade do cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas (quando for o caso), conforme exigência contida no inciso IV do artigo 63 da Lei federal nº 14.133/2021.

_____, _____ de _____ de 20___.

_____
(Assinatura do responsável)

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: maio/2023
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Adaptação: Procuradoria da ALESP / Modelo 8-A / PR.E / S.R.P. / BSCom / Cota Excl ME-EPP / Revisão 6 / Novembro de 2025.

ANEXO IV DO EDITAL

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO – ALESP

PROCESSO ALESP DIGITAL N° 52/2026

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO E ... (DEFINIR)

Aos _____ dias do mês de _____ do ano de dois mil e _____ (_____) (DEFINIR), nesta cidade de São Paulo, no Palácio 9 de Julho, situado na Av. Pedro Álvares Cabral, n.º 201, Ibirapuera, São Paulo/SP, de um lado, na qualidade de **CONTRATANTE**, a **ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO**, inscrita no CNPJ sob o n.º _____ (DEFINIR), neste ato representada _____ (DEFINIR), e, de outro lado, na qualidade de **CONTRATADA**, _____ (DEFINIR), com sede na _____ (DEFINIR), inscrita no CNPJ sob n.º _____ (DEFINIR), com inscrição estadual n.º _____ (DEFINIR), municipal n.º _____ (DEFINIR), com _____ (DEFINIR) arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob n.º _____ (DEFINIR), neste ato representada por seu(sua) _____ (DEFINIR), representante legal da adjudicatária do objeto do(a) **PREGÃO ELETRÔNICO** n.º 112/2026, de que trata o Processo ALESP Digital n.º 52/2026, homologado pela _____ (DEFINIR), publicada aos _____/_____/_____ (DEFINIR), autorizado pela _____ (DEFINIR), têm entre si justo e contratado, nos termos do que determina a Lei federal nº 14.133/2021, obedecidas ainda as disposições contidas no Edital e seus Anexos, o que se segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

A **CONTRATADA**, na qualidade de adjudicatária do **PREGÃO ELETRÔNICO** n.º 112/2026, de que trata o Processo ALESP Digital nº 52/2026, obriga-se a cumprir o estabelecido neste instrumento contratual, o qual tem por objeto o **fornecimento e instalação de equipamentos de ar condicionado, conforme especificações descritas no Termo de Referência (Anexo I).**

§ 1º - Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

I - O Edital da Licitação;

II - O Termo de Referência;

III - A Proposta da CONTRATADA;

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: maio/2023
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Adaptação: Procuradoria da ALESP / Modelo 8-A / PR.E / S.R.P. / BSCom / Cota Excl ME-EPP / Revisão 6 / Novembro de 2025.

IV - Eventuais anexos dos documentos supracitados.

§ 2º - O regime de execução ou a forma de fornecimento será aquela definida no Edital e Anexos.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações da **CONTRATADA**, além de outras fixadas na Lei federal nº 14.133/2021, no Edital, no Termo de Referência e neste contrato, as seguintes:

I - Manter, durante todo o prazo de vigência deste Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação exigidas no respectivo procedimento licitatório, especialmente aquelas definidas no Termo de Referência;

II – Entregar os bens no prazo de entrega definido no Edital, sob pena de aplicação das penalidades previstas na Cláusula Nona;

III – Entregar os bens exatamente como discriminados na Proposta ou apresentados com amostra (se for o caso), inclusive quanto a marca e modelo, sendo vedada a sua substituição, salvo em hipóteses excepcionalíssimas previamente submetidas à análise e aprovação da Administração, sob pena de eventual cometimento do crime previsto no artigo 337-L da Lei federal nº 14.133/2021;

IV - Não utilizar quaisquer informações às quais tenha acesso, em virtude deste Contrato, em benefício próprio ou em trabalhos de qualquer natureza, nem divulgá-las sem autorização por escrito da **CONTRATANTE**;

V - Conduzir a execução do objeto de acordo com a melhor técnica aplicável a trabalhos dessa natureza, com zelo, diligência e economia, sempre em rigorosa observância às cláusulas e condições estabelecidas nos documentos contratuais.

VI – Arcar, em relação ao objeto contratado e aos custos de entrega, com todos os ônus ou obrigações decorrentes da legislação da seguridade social, trabalhista, tributária, fiscal, securitária, comercial, civil e criminal, no que se relacionem com os serviços ora contratados, inclusive no tocante a seus empregados, dirigentes e prepostos;

VII - Responder, por si e por seus sucessores, integralmente e em qualquer caso, por todos os danos e prejuízos, de qualquer natureza, causados à **CONTRATANTE** ou a terceiros, por seus empregados ou serviços, indenizando quando for necessário;

VIII - Responder pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos e subordinados;

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: maio/2023
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Adaptação: Procuradoria da ALESP / Modelo 8-A / PR.E / S.R.P. / BSCom / Cota Excl ME-EPP / Revisão 6 / Novembro de 2025.

IX – Ensejar, por todos os meios a seu alcance, o mais amplo exercício da fiscalização da **CONTRATANTE**, atendendo, prontamente, às observações e exigências que lhe forem feitas.

X – manter os preços dos bens e/ou dos serviços contratados, não sendo motivo para reajuste as meras flutuações de mercado, sazonais ou decorrentes de movimentações naturais da economia, ou seja, que não sejam oriundas de situações imprevisíveis ou previsíveis de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, situações que configuram álea econômica extraordinária.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

São obrigações da **CONTRATANTE**, além de outras fixadas na Lei federal nº 14.133/2021, no Edital, no Termo de Referência e neste contrato, as seguintes:

I - Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo **CONTRATADO**, de acordo com o contrato e seus anexos;

II - Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

III - Notificar o **CONTRATADO** por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas;

IV - Notificar o **CONTRATADO**, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

V - Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo **CONTRATADO**;

VI - Comunicar a empresa quando houver controvérsia sobre a dimensão, qualidade e quantidade do objeto (conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021), de modo que a Nota Fiscal seja emitida apenas no que se refere à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento;

VII - Efetuar o pagamento ao **CONTRATADO** do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência;

VIII - Aplicar ao **CONTRATADO** as sanções previstas na Lei e neste Contrato;

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: maio/2023
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Adaptação: Procuradoria da ALESP / Modelo 8-A / PR.E / S.R.P. / BSCom / Cota Excl ME-EPP / Revisão 6 / Novembro de 2025.

IX - Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

X - Comunicar o **CONTRATADO** na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021.

XI - Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato.

XII - Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;

XIII - Não responder por quaisquer compromissos assumidos pelo **CONTRATADO** com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados;

XIV - Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou adotar providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução;

XV – Quando for exigida garantia, notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais;

XVI - Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem condições adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de segurança e saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela designado.

§ 1º - As atribuições do gestor do contrato são aquelas definidas no artigo 16 do Decreto estadual nº 68.220/2023, adotado provisoriamente pelo Ato da Mesa nº 4/2024, no que não conflitar com as atribuições definidas na Resolução ALESP nº 942/2024.

§ 2º - As atribuições do(s) fiscal(is) técnico(s) do contrato são aquelas definidas no artigo 17 do Decreto estadual nº 68.220/2023, adotado provisoriamente pelo Ato da Mesa nº 4/2024, no que não conflitar com as atribuições definidas na Resolução ALESP nº 942/2024.

§ 3º - As atribuições do(s) fiscal(is) administrativo(s) do contrato são aquelas definidas no artigo 18 do Decreto estadual nº 68.220/2023, adotado provisoriamente pelo Ato da Mesa nº 4/2024, no que não conflitar com as atribuições definidas na Resolução ALESP nº 942/2024.

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: maio/2023
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Adaptação: Procuradoria da ALESP / Modelo 8-A / PR.E / S.R.P. / BSCom / Cota Excl ME-EPP / Revisão 6 / Novembro de 2025.

CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO

O prazo para execução do objeto do presente contrato, constante da Cláusula Primeira será de **60 (sessenta) dias**, a contar do primeiro dia útil subsequente à sua assinatura, com início em ___/___/___ (DEFINIR) e término em ____/___/___ (DEFINIR), podendo ser prorrogado nas hipóteses dos artigos 105 a 114 da Lei federal nº 14.133/2021.

§ 1º - O recebimento do objeto será atestado pelos responsáveis indicados no Termo de Referência, da seguinte forma:

I - Provisoriamente, após o pleno e fiel cumprimento do objeto, mediante a lavratura de Termo de Recebimento Provisório em até 3 (três) dias;

II - Definitivamente, após o decurso do prazo de observação 30 (trinta) dias, contado do Termo de Recebimento Provisório, desde que verificada a persistência da qualidade do objeto, mediante a emissão de Termo de Recebimento Definitivo em até 3 (três) dias.

§ 2º - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil da **CONTRATADA.**

§ 3º - As atividades de gestão e fiscalização devem observar o princípio da segregação das funções e as diretrizes definidas no Decreto estadual nº 68.220/2023, adotado provisoriamente pelo Ato da Mesa nº 4/2024, como Regulamento de gestão dos contratos.

§ 4º - Por se tratar de contrato por escopo, o prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

§ 5º - O eventual pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, que será respondido pela Administração no prazo de **120 (cento e vinte dias)** deverá ser formulado durante a vigência do contrato e antes de eventual prorrogação, nos termos do artigo 107 da Lei federal nº 14.133/2021.

§ 6º - Será condição para a prorrogação do prazo de vigência do contrato a verificação da regularidade fiscal do contratado, a consulta do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), emitir as certidões negativas de inidoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas e juntá-las ao respectivo processo.

§ 7º - Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: maio/2023
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Adaptação: Procuradoria da ALESP / Modelo 8-A / PR.E / S.R.P. / BSCom / Cota Excl ME-EPP / Revisão 6 / Novembro de 2025.

§ 8º - Por se tratar de contrato por escopo, o prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

CLÁUSULA QUINTA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

Qualquer alteração contratual deverá observar o disposto nos artigos 124 a 136 da Lei federal nº 14.133/2021.

§ 1º - O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

§ 2º - No caso de reforma de edifício ou equipamento devidamente caracterizados e declarados expressamente pelo fiscal, com a anuência do gestor, o contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

§ 3º - As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da Procuradoria da ALESP, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021), sendo expressamente vedada a transfiguração do objeto originalmente licitado.

§ 4º - Registros que não caracterizam alteração do contrato poderão ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO, DO ELEMENTO ECONÔMICO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O preço total do objeto enunciado na Cláusula Primeira deste ajuste, nos termos da Proposta datada de _____/____/____ (DEFINIR) e da Ata do Pregoeiro datada de ____/____/_____ (DEFINIR) é de (ATÉ) R$ _____ (_____) (DEFINIR), correndo por conta _____ (DEFINIR).

§ 1º - A **CONTRATANTE** efetuará o pagamento à **CONTRATADA,** no prazo de 30 (trinta) dias sem qualquer correção monetária, vinculado à prévia execução integral ou mensal (ou da parcela prevista no cronograma-físico-financeiro) correspondente, conforme o caso, contado da data da apresentação da nota fiscal/fatura, que deverá ser apresentada acompanhada do respectivo TERMO DE RECEBIMENTO

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: maio/2023
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Adaptação: Procuradoria da ALESP / Modelo 8-A / PR.E / S.R.P. / BSCom / Cota Excl ME-EPP / Revisão 6 / Novembro de 2025.

PROVISÓRIO, da certidão conjunta (negativa de débitos ou positiva com efeitos de negativa) de regularidade de contribuições previdenciárias, de tributos federais e da dívida ativa da União, da certidão de regularidade em face do FGTS e da certidão de regularidade em face de débitos trabalhistas, devidamente atualizadas.

§ 2º - Para efeito da contagem do prazo de pagamento, será considerada: a) como "data de apresentação da nota fiscal/fatura", a data final em que todos os documentos mencionados no parágrafo anterior forem entregues à **CONTRATANTE**; b) como certidão atualizada, aquela emitida ou conferida na *internet* como válida na data do pagamento.

§ 3º - Caso o dia do pagamento recaia em dia não útil, esse será efetuado no primeiro dia útil antecedente, sendo certo que, mesmo nesse caso, manter-se-á, na fatura, o dia do vencimento.

§ 4º - O requerimento de pagamento, bem como os documentos de cobrança da **CONTRATADA**, deverão ser entregues na **Divisão de Manutenção** da **CONTRATANTE**, localizada no subsolo do Palácio "9 de Julho", sala S-17, telefone (11) 3886-6324, via correio eletrônico (dman@al.sp.gov.br ou acrodrigues@al.sp.gov.br) em arquivos em extensão .pdf, pesquisável.

§ 5º - Na hipótese de o pagamento não ocorrer dentro do prazo previsto no instrumento convocatório ou contratual e a contratada não ter concorrido para a perda do prazo, deverá ser feita a atualização monetária do valor devido, com utilização da UFESP (Unidade Fiscal do Estado de São Paulo) ou de outro índice que venha a substituí-lo, acrescido de juros moratórios na razão de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata tempore, em relação ao atraso verificado.

§ 6º - Não será reconhecida pela **CONTRATANTE** qualquer cessão de crédito a que faça jus a **CONTRATADA**, em benefício de terceiros não integrantes da relação jurídica estabelecida neste contrato, sejam parcelas vencidas ou vincendas.

§ 8º - É expressamente proibida a antecipação do pagamento, total ou parcial, em relação ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES PARA A CONTRATAÇÃO

A **CONTRATADA** exibe, neste ato:

I – A certidão conjunta (negativa de débitos ou positiva com efeitos de negativa) de regularidade de contribuições previdenciárias, de tributos federais e da dívida ativa da União; e

II – A certidão de regularidade relativa ao FGTS; e

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: maio/2023
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Adaptação: Procuradoria da ALESP / Modelo 8-A / PR.E / S.R.P. / BSCom / Cota Excl ME-EPP / Revisão 6 / Novembro de 2025.

III – A certidão de regularidade perante a Justiça do Trabalho, relativa a débitos trabalhistas (Lei federal nº 12.440/2011); e

IV - A comprovação, se for o caso, do atendimento à Resolução nº 122/2005 do Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP (garantia estendida); e

V – a prova da inexistência de registro no "Cadastro Informativo dos Créditos Não Quitados de Órgão e Entidades Estaduais do Estado de São Paulo – CADIN ESTADUAL;

VI – A certidão obtida junto ao site "e-Sanções" do Governo do Estado de São Paulo; e

VII – A certidão obtida junto ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) do portal da transparência do governo federal; e

VIII – A certidão obtida junto ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade mantido pelo Conselho Nacional de Justiça, em nome da pessoa jurídica e dos dirigentes;

IX – A certidão do Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), que apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção);

X - A comprovação de inscrição no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de São Paulo – CAUFESP.

CLÁUSULA OITAVA - DOS ENCARGOS

Os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, de transportes e seguro, inclusive aqueles relativos a impostos e taxas, são de inteira responsabilidade da **CONTRATADA**, bem como despesas e obrigações financeiras de qualquer natureza, despesas operacionais, mão-de-obra, inclusive horas extras e adicionais noturnos de profissionais, auxílio alimentação, auxílio transporte e transporte local, sendo que sua inadimplência, com relação a tais encargos, não transfere à **CONTRATANTE** o ônus pelo seu pagamento, não podendo onerar a presente avença.

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES

A regulamentação das penalidades e dos temas correlatos, é aquela prevista no tópico do Edital intitulado "DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES E RESPECTIVO PROCESSAMENTO".

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: maio/2023
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Adaptação: Procuradoria da ALESP / Modelo 8-A / PR.E / S.R.P. / BSCom / Cota Excl ME-EPP / Revisão 6 / Novembro de 2025.

§ 1º - A pena de multa será calculada na forma deste Edital e será:

I - Quando se tratar de natureza compensatória, de **30% (trinta por cento)** do valor estimado ou efetivado da contratação, ainda que se refira a conduta decorrente de obrigação acessória, salvo se esta puder ser individualizada, inclusive em relação a seus custos.

II - Quando se tratar de natureza moratória, de **0,5% (cinco décimos por cento)** por dia de atraso injustificado na execução, calculada a partir do valor estimado ou efetivado da contratação, ainda que se refira a conduta decorrente de obrigação acessória.

§ 2º - Ocorrendo a hipótese de prorrogação automática tratada no artigo 111 da Lei federal nº 14.133/2021 e a não conclusão decorrer de culpa do contratado:

I - O contratado será constituído em mora, aplicáveis a ele as respectivas sanções administrativas;

II - A Administração poderá optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

§ 3º - Por se tratar de Ata de Registro de Preços, a multa será calculada tendo por referência o valor da parcela inadimplida de cada pedido.

§ 4º - A aplicação das sanções previstas no parágrafo anterior não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

§ 5º - A multa aplicada e as indenizações cabíveis serão deduzidas de eventual pagamento devido pela Administração à **CONTRATADA** e, sendo superiores a esse montante, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

§ 6º - A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a converta em compensatória e promova a extinção unilateral do contrato, com a aplicação cumulada de outras sanções previstas neste Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA EXTINÇÃO

O presente contrato poderá ser extinto nas hipóteses previstas na Lei federal nº 14.133/2021, sendo prerrogativa garantida por ato unilateral e escrito quando a própria ALESP não der causa à extinção.

§1º - As ocorrências descritas nos incisos I a IV e IX do artigo 137 da Lei federal nº 14.133/2021 poderão determinar, além da extinção contratual por ato

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: maio/2023
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Adaptação: Procuradoria da ALESP / Modelo 8-A / PR.E / S.R.P. / BSCom / Cota Excl ME-EPP / Revisão 6 / Novembro de 2025.

unilateral da **CONTRATANTE,** a aplicação das sanções previstas no Edital e neste Contrato, com as consequências descritas no artigo 139 do mesmo diploma legal.

§2º - A **CONTRATADA** terá direito à extinção do contrato nas hipóteses descritas no §2º do artigo 137 da Lei federal nº 14.133/2021, observadas as ressalvas previstas no §3º do mesmo dispositivo.

§3º - Quando a extinção decorrer de culpa exclusiva da **CONTRATANTE**, a **CONTRATADA** poderá ser ressarcida pelos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, nos termos do §2º do artigo 138 da Lei federal nº 14.133/2021.

§4º - Não constitui motivo para extinção contratual, nem tampouco indenização à **CONTRATADA**, a hipótese em que houver supressão do objeto contratado além dos limites estabelecidos em lei, resultante de acordo celebrado entre as contratantes.

§ 5º - Por se tratar de contrato por escopo, o ajuste será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto, observado o seguinte:

I - Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

II - Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e

b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

§ 6º - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

§ 7º - Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

§ 8º - O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

I – de balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

II – da relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

III – das indenizações e multas.

§ 9º - A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, *caput,* da Lei n.º 14.133, de 2021).

§ 10 – O contrato será extinto ainda caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA REPARAÇÃO DOS DANOS

A **CONTRATADA** é responsável pela execução direta do objeto deste Contrato e responderá pelos danos que causar à **CONTRATANTE** e, com exclusividade, pelos que ocasionar a terceiros em decorrência da execução ora assumida.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS INDENIZAÇÕES

Os valores devidos pela **CONTRATADA** à **CONTRATANTE**, em decorrência da aplicação de penalidades ou a título de indenização, serão abatidos do primeiro pagamento que lhe for devido, e, se não for suficiente, debitará de outros subsequentes, ou cobrados judicialmente, sem prejuízo da incidência de penalidades por inadimplência contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO

A **CONTRATADA** não poderá subcontratar o objeto deste contrato, conforme definido no Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA LEGISLAÇÃO APLICADA

A execução deste contrato será disciplinada pela Lei federal nº 14.133/2021 e pelo Ato da Mesa nº 4/2024, sendo regulada ainda por suas cláusulas e preceitos de direito público, aplicando-se-lhe, supletivamente, os princípios de teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: maio/2023
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Adaptação: Procuradoria da ALESP / Modelo 8-A / PR.E / S.R.P. / BSCom / Cota Excl ME-EPP / Revisão 6 / Novembro de 2025.

Parágrafo único - O regulamento do modelo de gestão do contrato foi definido no Decreto estadual nº 68.220/2023, adotado provisoriamente pelo Ato da Mesa nº 4/2024, no que não conflitar com as disposições da Resolução ALESP nº 942/2024, observadas ainda especificações definidas na Cláusula Quarta.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO REAJUSTE DOS PREÇOS

A cada período de 12 (doze) meses, contado da data da apresentação do orçamento estimado, o gestor responsável encaminhará os autos ao Departamento de Orçamento e Finanças para a aplicação do reajuste legal, independentemente de pedido do **CONTRATADO**, proporcionalmente à variação do IPC da FIPE, ou, na falta deste, pelo IGP-M da Fundação Getúlio Vargas ou, na falta de ambos, por índice do Governo que reflita a perda do poder aquisitivo da moeda, exclusivamente para as obrigações já abrangidas pelo critério da anualidade e desde que o período aquisitivo não decorra de atraso que seja imputável exclusivamente ao **CONTRATADO**.

§ 1º - O orçamento estimado pela Administração baseou-se nas planilhas referenciais datadas de **30/06/2026.**

§ 2º - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

§ 3º - Fica o **CONTRATADO** obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

§ 4º - Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

§ 5º - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

§ 6º - O reajuste será realizado por apostilamento.

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: maio/2023
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Adaptação: Procuradoria da ALESP / Modelo 8-A / PR.E / S.R.P. / BSCom / Cota Excl ME-EPP / Revisão 6 / Novembro de 2025.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

§ 1º - Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

§ 2º - É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

§ 3º - A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo **CONTRATADO**.

§ 4º - Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

§ 5º - É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

§ 6º - O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

§ 7º - O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

§ 8º - O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

§ 9º - Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: maio/2023
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Adaptação: Procuradoria da ALESP / Modelo 8-A / PR.E / S.R.P. / BSCom / Cota Excl ME-EPP / Revisão 6 / Novembro de 2025.

§ 10 – Os bancos de dados de que trata o parágrafo anterior, devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

§ 11 – O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

§ 12 – Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA GARANTIA DOS BENS E/OU SERVIÇOS

O prazo de garantia dos bens e/ou serviços é de _____ (_____) _____, contados a partir da lavratura do Termo de Recebimento Definitivo, nos termos da Proposta datada de _____/_____/_____ (DEFINIR), observado o prazo mínimo constante no Termo de Referência , sendo que, se o caso, imediatamente após a "garantia de fábrica" passa a vigorar a extensão da garantia original, realizada nas mesmas bases e condições da garantia de fábrica, observadas as normas da Resolução nº 122/2005, do Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP, e demais disposições legais regulamentares em vigor. Sendo constatados vícios e/ou defeitos que tornem inadequado seu consumo, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas no Edital e no contrato, poderá a **CONTRATANTE** exigir da **CONTRATADA**, alternativamente, e à sua escolha, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da solicitação, o seguinte:

I – a substituição dos bens e/ou a reexecução dos serviços, observando-se, para tanto, as mesmas especificações do Termo de Referência e da Proposta;

II – a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, se for o caso, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III – o abatimento proporcional do preço.

§ 1º – Em se tratando de extensão de garantia original, deverá ser apresentado documento que comprove o atendimento à Resolução nº 122/2005 do Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP, quando da celebração do ajuste.

§ 2º - Por se tratar de obrigação acessória, a validade e/ou garantia dos bens e/ou serviços subsistirá ainda que concluído o prazo de vigência contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA VIGÊNCIA

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: maio/2023
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Adaptação: Procuradoria da ALESP / Modelo 8-A / PR.E / S.R.P. / BSCom / Cota Excl ME-EPP / Revisão 6 / Novembro de 2025.

O prazo de vigência deste instrumento será de 60 (sessenta) dias, compreendendo o prazo de execução, acrescido dos prazos compreendidos até o Recebimento Definitivo do objeto.

Parágrafo único - A continuidade da execução do objeto deste contrato, nos exercícios financeiros subsequentes ao presente, ficará condicionada à existência de dotação(ões) própria(s) para a(s) referida(s) despesa(s) no orçamento da **CONTRATANTE** e no Plano Plurianual correspondente.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, por mais privilegiado que outro seja, para conhecer e dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA PUBLICAÇÃO

Incumbirá ao **CONTRATANTE** divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, *caput,* da Lei n.º 14.133, de 2021.

Para firmeza e validade do que ora se estabelece, foi lavrado este Termo, o qual lido e achado conforme pelas partes, ante as testemunhas a todo ato presentes, Eu, _____ (DEFINIR), lavrei o presente Termo em 2 (duas) vias de igual teor e para um só efeito, o que foi conferido por _____ (DEFINIR).

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: maio/2023
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Adaptação: Procuradoria da ALESP / Modelo 8-A / PR.E / S.R.P. / BSCom / Cota Excl ME-EPP / Revisão 6 / Novembro de 2025.

APÊNDICE 1 DO ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO

Eu, _____ (DEFINIR), representante legal da empresa _____ (DEFINIR), adjudicatária do(a) Pregão Eletrônico nº 112/2026, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, **DECLARO** expressamente, sob as penas da lei, que:

I - Até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua contratação pelo Poder Público, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

II - Nos termos do inciso VI do artigo 68 da Lei federal nº 14.133/2021, nos encontramos em situação regular perante o Ministério do Trabalho, ou seja, não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal;

III - Não nos enquadramos nas situações previstas no artigo 14 da Lei federal nº 14.133/2021, tendo ciência que não poderão disputar licitação ou participar da execução de contrato, direta ou indiretamente:

a) o autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;
b) a empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;
c) a pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;
d) aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação;
e) as empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
f) a pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: maio/2023
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Adaptação: Procuradoria da ALESP / Modelo 8-A / PR.E / S.R.P. / BSCom / Cota Excl ME-EPP / Revisão 6 / Novembro de 2025.

IV - Estamos cientes da necessidade de manutenção dos preços durante todo o período de vigência do contrato ou do instrumento equivalente (com a ressalva da hipótese de reajuste anual, quando aplicável), não sendo motivo para repactuação as meras flutuações de mercado, sazonais ou decorrentes de movimentações naturais da economia, ou seja, que não sejam oriundas de situações imprevisíveis ou previsíveis de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, situações que configuram álea econômica extraordinária;

V – Que não estamos enquadradas na situação prevista no § 2º do artigo 4º da Lei nº 14.133/2021, ou seja, estamos cientes que é vedada a participação (em licitação ou cota exclusiva) de microempresas e empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte; ou ainda que, no caso de contratações com prazo de vigência superior a 1 (um) ano, será considerado o valor anual do contrato na aplicação dos limites previstos;

VI - Estamos cientes da necessidade de cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas (quando for o caso), conforme exigência contida no inciso IV do artigo 63 da Lei federal nº 14.133/2021.

_____, _____ de _____ de 20___.

_____
(Assinatura do responsável)

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: maio/2023
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Adaptação: Procuradoria da ALESP / Modelo 8-A / PR.E / S.R.P. / BSCom / Cota Excl ME-EPP / Revisão 6 / Novembro de 2025.

ANEXO V

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: _____
CONTRATADO: _____
CONTRATO Nº (DE ORIGEM):_____
OBJETO: _____
ADVOGADO (S)/ Nº OAB/email: (*)_____

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:
a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);
e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: _____

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome: _____
Cargo:_____
CPF: _____

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:
Nome: _____
Cargo:_____
CPF: _____
Assinatura: _____

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: maio/2023
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Adaptação: Procuradoria da ALESP / Modelo 8-A / PR.E / S.R.P. / BSCom / Cota Excl ME-EPP / Revisão 6 / Novembro de 2025.

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome: _____

Cargo:_____

CPF: _____

Assinatura: _____

Pela contratada:

Nome: _____

Cargo:_____

CPF: _____

Assinatura: _____

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome: _____

Cargo:_____

CPF: _____

Assinatura: _____

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico

ANEXO VI

TERMO DE COMPROMISSO NORMAS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO

A empresa _____**(DEFINIR)** por seu representante legal infrafirmado, participante do certame licitatório de que trata o **Processo Digital nº 52/2026** – **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2026** da **ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO**, compromete-se a executar os serviços, objeto da licitação, através de profissionais habilitados e especializados, sejam sócios, prepostos, contratados de qualquer espécie, bem como obedecer regulamentos, normas legais, normas técnicas e ordens de serviço, referentes à Medicina e Segurança do Trabalho, vigentes ou que venham a viger, durante o prazo de duração da relação contratual, enfatizando o atendimento da NR 18, Norma Regulamentadora nº 18, da NR 7, Norma Regulamentadora nº 7, que trata do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), e da NR 9, Norma Regulamentadora nº 9, que dispõe sobre o Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), todas da Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho e Emprego, de 8 de junho de 1978 – conforme disposto no artigo 200 da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação dada pela Lei nº 6.514, de 12 de dezembro de 1977 - para as Indústrias da Construção e/ou aquelas específicas do serviço objeto da licitação. Compromete-se, ainda, a fornecer aos trabalhadores Equipamentos de Proteção Individual - EPIs – conforme a NR 6, Norma Regulamentadora n.º 6, da Portaria em questão, fiscalizando seu uso, e ficando facultado à **CONTRATANTE**, a qualquer tempo, solicitar a substituição de profissional indicado que se negue ou insista em não usar os EPIs recomendados e/ou atender as normas de Segurança do Trabalho.

Da mesma forma, fica ciente a **CONTRATADA** de que a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo fará, no primeiro dia de execução do objeto contratado, o registro e inspeção dos EPIs, verificando o estado de conservação, adequação e Certificado de Aprovação (CA), bem como verificará o estado de conservação, instalações elétricas e funcionamento das máquinas e equipamentos de propriedade da **CONTRATADA**, que serão usados durante a prestação do serviço, sempre conforme as Normas Regulamentadoras e Normas Técnicas pertinentes, sem prejuízo de quaisquer outras inspeções durante toda a execução do objeto contratado, enquanto vigorar a contratação.

São Paulo, ____ de _____ de _____ (DEFINIR).

_____
REPRESENTANTE LEGAL
(com carimbo da empresa ou em papel timbrado da mesma, com comprovação de poderes para assinar através do ato constitutivo e, se for o caso, procuração)

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: maio/2023
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Adaptação: Procuradoria da ALESP / Modelo 8-A / PR.E / S.R.P. / BSCom / Cota Excl ME-EPP / Revisão 6 / Novembro de 2025.

ANEXO VII

DIRETRIZES DE SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL PARA EMPRESAS CONTRATADAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS NA ALESP

1. – INTRODUÇÃO

As diretrizes contêm as regras básicas e gerais a serem atendidas pelas prestadoras de serviço e concessionárias. Portanto, em sua essência aplicam-se, essas regras para todas as empresas que prestam ou venham a prestar serviços à ALESP, nas suas dependências. Estas regras atendem às Normas Regulamentadoras da Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego, relativas às atividades da tomadora de serviços contratados – ALESP – no tocante as suas instalações e funcionamento. É preciso ressaltar que cada empresa presta seus serviços dentro da especialidade de cada uma delas. Assim, além das normas gerais que apresentamos agora, cada uma delas está sujeita a variáveis nessas normas, por causa de suas especificidades, tais como número de funcionários, atividade, grau de risco. Por essas razões a cada uma dessas empresas caberá atentar e cumprir com as normas regulamentadoras que se aplicam às suas atividades. Assim é necessário que essas exigências constem desde a formulação de edital de licitação para sua contratação e ocupação dos espaços concedidos pela ALESP. Caso haja necessidade de auxílio e acompanhamento da elaboração das Diretrizes de Saúde e Segurança do Trabalho a ser apresentado por alguma empresa contratada, a Divisão de Atendimento de Saúde ao Servidor da ALESP estará a disposição para esse fim.

2. – CONDIÇÕES GERAIS E BÁSICAS

2.1. – OBJETIVO

O objetivo é estabelecer diretrizes de Saúde e Segurança do Trabalho a serem cumpridas pelas empresas contratadas e subcontratadas, quando for o caso, visando a estabelecer condições mínimas necessárias para prevenção de acidentes, doenças ocupacionais e danos ao patrimônio público. A observância de Normas e Procedimentos definidos pela ALESP, bem como as Normas Regulamentadoras do MTE, não desobriga a Contratada/Subcontratada do cumprimento de outras disposições que, com relação a matéria, sejam incluídas em códigos de obras ou regulamentos sanitários do Estado ou Município, e outras, oriundas de convenções e Acordos Coletivos de Trabalho. Este plano deve ser apresentado à ALESP antes do início da execução dos serviços, para aprovação e integração do contrato a ser celebrado. O controle, supervisão e o acompanhamento do plano são de responsabilidade da empresa contratada.

2.2. – APLICAÇÃO

O objetivo é estabelecer diretrizes de Saúde e Segurança do Trabalho a serem cumpridas pelas empresas contratadas e subcontratadas, quando for o caso, visando a estabelecer condições mínimas necessárias para prevenção de acidentes, doenças ocupacionais e danos ao patrimônio público. A observância de Normas e Procedimentos definidos pela ALESP, bem como as Normas Regulamentadoras do MTE, não desobriga a Contratada / Subcontratada do cumprimento de outras disposições que, com relação a matéria, sejam incluídas em códigos de obras ou regulamentos sanitários do Estado ou Município, e outras, oriundas de convenções e Acordos Coletivos de Trabalho. Este plano deve ser apresentado à ALESP antes do início da execução dos serviços, para aprovação e integração do contrato a ser celebrado. O controle, supervisão e o acompanhamento do plano são de responsabilidade da empresa contratada.

2.3. – SUBCONTRATAÇÃO

As empresas subcontratadas também devem elaborar o plano de segurança, nos termos acima especificados. A contratada deve garantir que esse plano seja integralmente atendido pelas subcontratadas, responsabilizando-as em caso de infração, solidariamente, garantido o direito de regresso nos termos da lei e do contrato a ser celebrado.

2.4 - PLANO DE SEGURANÇA PARA SERVIÇOS CONTRATADOS

O Plano de Trabalho de Segurança e Saúde do Ocupacional é documento que contém a identificação da contratada/subcontratada, natureza das atividades, objeto do instrumento contratual, e toda documentação necessária para o atendimento à legislação vigente e instruções normativas da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, nos aspectos de segurança e saúde ocupacional. Deve contemplar:

2.4.1. - IDENTIFICAÇÃO DA CONTRATADA

2.4.1.1. - Identificação da contratada/subcontratada, informando razão social, número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), número da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), grau de risco e número de empregados que irão trabalhar na ALESP;

2.4.1.2. - Número e vigência do contrato;

2.4.1.3. - Nome e função dos funcionários que irão trabalhar na ALESP;

2.4.1.4. - Nome e função do(s) profissionais de Saúde e Segurança do Trabalho atuantes na ALESP – engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho, técnico de segurança do trabalho ou enfermeiro do trabalho;

2.1.4.5. - Apresentar cópia dos certificados de treinamentos obrigatórios em saúde e segurança do trabalho exigidos pelas Normas Regulamentadoras do Trabalho;

2.4.1.6. - Lista dos membros da CIPA ou dos designados de CIPA;

2.4.1.7. - Os funcionários da contratada/subcontratada deverão usar uniforme com identidade visual da contratada;

2.4.1.8. - Os funcionários da contratada/subcontratada deverão usar crachá com o nome e cargo fornecido pela Contratada, colocado em lugar de fácil, rápida e clara visualização.

2.4.1.9. - Relação dos equipamentos de proteção individual (EPIs);

2.4.1.10. - Relação dos equipamentos de proteção coletiva (EPCs), se necessários.

2.5. - COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES – CIPA - NR5

A prestadora de serviço deve constituir CIPA, conforme NR-5 da Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE. A prestadora de serviço obrigada s a constituir a CIPA deve entregar ao Serviço Técnico de Medicina e Segurança do Trabalho, os Seguintes documentos: - ata de eleição e posse da CIPA, cópia dos certificados do “Curso para Membros da CIPA”, calendário anual de reuniões e atas das reuniões ordinárias e extraordinárias.
Quando o estabelecimento não estiver obrigado a constituir a CIPA, a prestadora de serviço designará um responsável pelo cumprimento dos objetivos da NR 5. A CIPA ou seu representante designado, deve implementar nos locais de atividades na ALESP o Mapas de Risco.

2.6. - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - NR 6

O Equipamento de Proteção Individual deve ser o último recurso utilizado pela Contratada para controle de um risco. A prestadora de serviço, de acordo com a NR6, deve fornecer gratuitamente aos seus empregados os EPIs necessários e adequados à execução dos serviços com segurança bem como exigir e fiscalizar o seu uso, substituí-los quando danificados ou extraviados, fazer a sua manutenção e higienização periódica, treinar os trabalhadores sobre o seu uso adequado e substituí-lo imediatamente, quando danificado ou extraviado.
Todo EPI deve possuir o C.A. - Certificado de Aprovação, emitido pelo Ministério do Trabalho. A prestadora de serviço deve manter registro da entrega e devolução dos EPIs a seus empregados, para efeito de fiscalização por parte da DASS da ALESP, fiscalização por órgãos públicos (Superintendência Regional do Trabalho e 91 Emprego – SRTE, Ministério Público do Trabalho – MPT, Instituto Nacional de Seguridade Nacional – INSS) ou auditorias. O gestor do contrato na ALESP fiscalizará o uso dos EPIs durante as

atividades, inclusive cobrando tal providência por parte dos responsáveis da prestadora de serviço. Também serão realizadas inspeções pela DASS da ALESP durante as atividades com o mesmo objetivo.

2.7. - PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL – PCMSO - NR 7

A prestadora de serviço deve apresentar à DASS da ALESP (via gestor do contrato) o seu PCMSO elaborado conforme dispõe a Norma Regulamentadora n.º 7 da Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE e abrangendo o contrato de prestação de serviço na ALESP. O PCMSO deve ser rubricado em todas as folhas pelo médico que assina como responsável pela elaboração e implementação do referido Programa. Juntamente com o PCMSO, devem ser apresentadas cópias dos Atestados de Saúde Ocupacional - ASO, de todos os empregados que prestarão serviços para a ALESP. O ASO deve estar legível e constando claramente o nome, a data e CRM do médico responsável pela sua emissão. É obrigatória a emissão de ASO nos seguintes casos: exame admisional, exame periódico, mudança de função, retorno ao trabalho, ou demissão do empregado. A todo e qualquer funcionário admitido pelas empresas contratadas para executarem suas funções nas dependências da ALESP, aquelas deverão apresentar todos documentos acima especificados.

2.8. - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS – PPRA NR 9

A prestadora de serviço deverá elaborar o PPRA, antes de iniciar os trabalhos na ALESP, visando a proteção de todos os seus trabalhadores expostos a riscos ambientais, conforme estabelece a NR-9, da Portaria 3214/78 e disponibilizar cópia à ALESP via gestor do contrato. O PPRA deve ser rubricado em todas as folhas pelo engenheiro ou técnico do trabalho responsável pela elaboração e emissão do documento.
O responsável da empresa contratada pela implementação do contrato na ALESP, deve acompanhar as ações do PPRA durante a prestação de serviços, inclusive as relacionadas aos requisitos de Segurança e Saúde Ocupacional previstas no cronograma.
Quando houver necessidade de Laudos Técnicos (Periculosidade, Insalubridade, entre outros) ou avaliações ambientais, estes deverão ser apresentados pela contratada.

2.9. - TRABALHOS EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - NR 10

As instalações elétricas devem permitir o uso adequado da energia elétrica, garantindo o funcionamento adequado dos componentes, a segurança das pessoas e a conservação dos bens. As instalações elétricas provisórias, temporárias ou semipermanentes, aquelas previstas para uma duração limitada às circunstancias que a motivam, devem ser feitas conforme a Norma Regulamentadora nº 10 e NBR5410.
As atividades em instalações elétricas só poderão ser executadas por profissionais qualificados, que possuem treinamento específico sobre os riscos decorrentes do emprego da energia elétrica e as principais medidas de prevenção de acidentes em instalações elétricas, de acordo com o estabelecido NR 10.

2.10. - PROGRAMA DE CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DO TRABALHO – PCMAT NR 18

Para serviços de Construção Civil com 20 ou mais funcionários a Contratada deverá elaborar o PCMAT conforme exigido na NR-18, focando os serviços objeto do Contrato e os ambientes em que estes são realizados. O PCMAT elaborado conforme a NR-18 por profissional legalmente habilitado, deve ser apresentado, via gestor do contrato, à DASS. O executor do documento deve rubricar todas as folhas. A Contratada com 20 ou mais funcionários deve elaborar o programa antes do início dos serviços. Em todas as construções civis, mesmo aquelas com menos de 20 funcionários, deverão ser observadas as exigências da NR-18.

2.11. - TRABALHO EM ALTURA NR-35

O Ministério do Trabalho e Emprego, através da Norma Regulamentadora nº 35 – item 35.1.2, considera trabalho em altura qualquer atividade executada acima de 2 metros do piso e com risco de queda. Dessa forma, todos os serviços que envolvem o uso de escadas, cadeiras suspensas (balancins individuais) plataformas ou andaimes podem receber tal denominação.
As prestadoras de serviço deverão comprovar que seus funcionários são capacitados e aptos para trabalhos em altura, apresentando cópia do Atestado de Saúde Ocupacional que conste aptidão para trabalho em altura

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: maio/2023
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Adaptação: Procuradoria da ALESP / Modelo 8-A / PR.E / S.R.P. / BSCom / Cota Excl ME-EPP / Revisão 6 / Novembro de 2025.

e Certificado de Treinamento para Trabalho em Altura, conforme preconizado na NR-35. Uma cópia do ASO deverá ser fornecida à DASS da ALESP.
As prestadoras de serviços deverão apresentar a metodologia que será adotada para realização dos serviços, por exemplo: se farão uso de andaimes, escadas ou plataforma elevatória e quais alternativas de ancoragem que serão utilizadas.
A proteção coletiva deverá ser prevista quando houver risco de queda de trabalhadores ou projeção de materiais, por exemplo, quando os serviços contratados estiverem sendo realizados na última laje dos prédios da ALESP.
Escadas e andaimes deverão ser usados conforme define a NR 18 – Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho.
Utilizar Equipamentos de Proteção Individual conforme disposto na NR 6 e NR 18 da Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho.
Os locais onde serão realizados os trabalhos deverão ser sinalizados através de placas indicativas e isolados para prevenir a ocorrência de acidentes com trabalhadores da contratada, funcionários da ALESP, visitantes e Deputados.

• USO DE ESCADAS

2.11.1. - Escada individual ou de mão

O trabalhador deverá estar sempre de frente para a escada, e ela deverá ser utilizada somente por um trabalhador de cada vez; os trabalhadores deverão sempre utilizar as duas mãos para subir os degraus.
Eventuais cargas (equipamentos e materiais leves) deverão ser içadas em bolsas ou outros recipientes semelhantes.
A altura máxima da escada é 7 metros; não é permitida a união de duas ou mais escadas, bem como prolongar seus montantes, visando aumentar o comprimento total da escada; na impossibilidade de nivelar o piso sobre o qual a escada será apoiada, será permitido o prolongamento do pé por meio de sistemas automáticos ou mecânicos.
A amarração da escada na parte superior deve ser por meio de sistema de fixação adequado; a escada deve ser firmemente apoiada e ultrapassar 1m do ponto de apoio superior.
O afastamento dos pontos inferiores de apoio dos montantes em relação à vertical deve ser aproximadamente igual a 25% do comprimento entre o apoio superior e o apoio inferior.
A escada deve ser provida de sapatas de segurança.

2.11.2. - Escada dupla (cavalete ou de abrir) utilizadas para pequenos serviços, devem ser rígidas, estáveis e seguras; o comprimento máximo dos montantes da escada é de 6m, não devendo ser utilizada como escada de uso individual.
A escada deve ser provida de dobradiças com afastadores e limitadores de abertura com sistema antibeliscão que evite lesão nas mãos do trabalhador.
Os limitadores de abertura deverão estar totalmente estendidos (abertos) quando a escada estiver em uso.
São proibidas improvisações como uso de arames, cordas, fios, correntes e outros materiais para substituir os limitadores de abertura.
A escada deve ser provida de sapatas de segurança.

2.11.3. - Escada Extensível Utilizadas para serviços de pequeno porte e constituídas somente por duas seções

As catracas e guias metálicas devem estar dispostas de tal maneira que a escada apresente a mesma resistência que uma escada portátil de uso individual de igual comprimento.
As catracas e roldanas (moitão ou carretilha) devem ser mantidas em perfeito estado de conservação. A corda não deve estar desgastada ou desfiada.
A escada deve possuir dispositivo limitador de curso, fixada no quarto vão a contar das catracas, proporcionado uma sobreposição de no mínimo 1m quando estendida.
A escada extensível com mais de 7m de comprimento deve possuir obrigatoriamente sistema de travamento (tirante ou vareta de segurança) para impedir que os montantes fiquem soltos e prejudiquem a estabilidade.
A escada deve ser provida de sapatas de segurança.

2.11.4 - Considerações Gerais

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: maio/2023
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Adaptação: Procuradoria da ALESP / Modelo 8-A / PR.E / S.R.P. / BSCom / Cota Excl ME-EPP / Revisão 6 / Novembro de 2025.

1 - Sinalizar as áreas de trabalho onde há uso de escadas portáteis;

2 - Ao utilizar escada portátil de uso individual dupla ou extensível, não ultrapassar os três últimos degraus para garantir sua estabilidade;

3 - Não usar escadas próximo a redes elétricas desprotegidas;

4 - Não usar escadas em áreas onde há risco de queda de materiais;

2.12. - ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA

A Contratada deve manter os locais onde executa serviços em bom estado de organização, ordenação, conservação, higiene, limpeza e segurança. Após a execução dos serviços, a Contratada deverá limpar a área destinando corretamente todos os resíduos e sobras de materiais, bem como retirar os equipamentos utilizados.
A Contratada não deve permitir a presença de pessoas não autorizadas nas áreas destinadas aos serviços.
Corredores e acessos a painéis elétricos e equipamentos de combate a incêndio devem permanecer sempre livres.
A contratada não pode usar os corredores e acessos para armazenar materiais, equipamentos ou entulho, mesmo que temporariamente.

2.13. - UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS

A contratada deverá prover e encaminhar à DASS as Fichas de Informações Sobre Produtos Químicos – FISPQ – em português, de todos os produtos antes que esses sejam trazidos e utilizados.
A prestadora de serviço está obrigada a informar e orientar formalmente todos os seus empregados sobre os riscos decorrentes do uso de produtos químicos, a que eventualmente eles estejam expostos, conforme Lei Federal, Decreto 2.657 de 3/07/98.
A prestadora de serviço deve manter disponível no local de trabalho, e à disposição de todos os trabalhadores, as FISPQ's dos produtos químicos por ela utilizados.
Deve implementar as medidas de controle dos riscos previstas nas FISPQ's e orientar seus empregados no que se refere à conduta a ser seguida em situações de emergência.

As embalagens contendo produtos químicos devem ser identificadas e sinalizadas com etiquetas de advertência e dispostos em locais ventilados e sinalizados, longe de outros materiais com os quais possam reagir.

Os produtos químicos restantes e embalagens vazias devem ser retiradas da ALESP, de acordo com a legislação pertinente.

2.14. - PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS

Materiais inflamáveis, recipientes contendo líquidos ou gases inflamáveis devem ser identificados e sinalizados com etiquetas de advertência e dispostos em locais ventilados e sinalizados longe de fontes de ignição. A contratada deverá providenciar a instalação dos equipamentos de proteção contra incêndio nos locais sob sua responsabilidade em quantidades e especificados segundo a NR-23.
Os extintores de incêndio da ALESP não deverão ser retirados de seus pontos fixos para serem usados como extintores de prontidão em outro local.
É proibido o uso de hidrantes e mangueiras de combate a incêndio para quaisquer outras finalidades que não emergenciais.

2.15. - COMUNICAÇÃO DE ACIDENTES DO TRABALHO

O acidente de trabalho com empregado da Contratada deverá ser comunicado de imediato à DASS da ALESP.
Uma cópia da Comunicação de Acidente do Trabalho - CAT (INSS) deverá ser encaminhada pela Contratada à DASS no prazo máximo de dois dias úteis após a ocorrência do acidente.

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: maio/2023
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Adaptação: Procuradoria da ALESP / Modelo 8-A / PR.E / S.R.P. / BSCom / Cota Excl ME-EPP / Revisão 6 / Novembro de 2025.

A Contratada deve promover a investigação de acidentes do trabalho e acidentes com danos materiais, com a participação da DASS da ALESP, em até três dias úteis do ocorrido.
As Ações corretivas definidas nas investigações, com prazos e responsáveis, deverão ser implementadas para prevenir a ocorrência de outros acidentes.
A Contratada, antes do inicio dos trabalhos, deverá indicar a estabelecimento de saúde que dará atendimento e assistência em caso de acidentes e outras urgências/emergências durante a execução dos serviços, bem como o meio de transporte a ser utilizado.

2.16. - PROCEDIMENTO DE EMERGÊNCIA

Em caso de acionamento da sirene de emergência, todos os funcionários das Contratadas deverão interromper todas as suas atividades e seguir as orientações dos policiais militares e brigadistas da ALESP.

2.17. - SERVIÇOS FORA DO HORÁRIO ADMINISTRATIVO

A realização de serviços fora do horário administrativo, feriados e finais de semana, deverá ser precedida de autorização formal da Contratante. O não cumprimento desta recomendação impossibilita a entrada dos funcionários da Contratada na ALESP.

3. - DISPOSIÇÕES GERAIS

3.1. - Os instrumentos contratuais de prestação de serviços que envolvam riscos significativos não podem ser iniciados sem prévia reunião para tratar de aspectos de segurança e saúde ocupacional. Da reunião devem participar representante da DASS da ALESP, representante do Serviço Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) da contratada/subcontratada e o Gestor do contrato;

3.2. - O cumprimento das diretrizes aqui contidas, de caráter geral, não exime a contratada/subcontratada de cumprir todos os requisitos exigidos nas Normas Regulamentadoras constantes da Portaria 3.214/78 do MTE e outras normas legais, devendo seu cumprimento ser inspecionado pela DASS da ALESP.

3.3. - Conforme o Ato de Mesa nº11/2001, em caso de risco grave ou iminente à saúde ou à vida, a equipe de Saúde e Segurança do Trabalho da DASS da ALESP poderá paralisar a tarefa que estiver sendo executada em desacordo com as normas aqui estabelecidas, procedendo a imediata comunicação escrita do fato ao Secretário Geral de Administração, sugerindo as medidas necessárias para sua correção.

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: maio/2023
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Adaptação: Procuradoria da ALESP / Modelo 8-A / PR.E / S.R.P. / BSCom / Cota Excl ME-EPP / Revisão 6 / Novembro de 2025.